

UNIVERSIDAD NACIONAL “SIGLO XX”

DIRECCIÓN DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN DERECHO CIVIL Y FAMILIA



**“EL DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES INDÍGENAS EN PROCESOS DE GUARDA Y ADOPCIÓN EN LA
PAZ - ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 21 DE LA CPE”**

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE MAGISTER EN
DERECHO CIVIL Y FAMILIA

AUTOR: Álvaro Ángel Canqui Ticona

TUTOR: PhD. Antonio Lennar Loredó Ríos

(Proyecto) – Bolivia

2025

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a todas las personas e instituciones que contribuyeron a la realización de esta investigación. A mi familia, por su apoyo incondicional, comprensión y paciencia durante todo este proceso. A mis docentes y tutores de maestría, por su orientación académica y por haberme transmitido el valor del rigor científico y el compromiso ético en la investigación.

A las instituciones y profesionales que colaboraron en la recolección de información, por su disposición y apertura.

A todas las personas que, de manera directa o indirecta, aportaron con su tiempo, sus palabras y su ejemplo para hacer posible este trabajo.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi familia, por ser la base de mi
fortaleza y la inspiración constante para seguir creciendo.
A quienes creen en la educación como camino de transformación
y justicia social.
Y a todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, cuyo
derecho a una vida digna y a una identidad plena motiva la
búsqueda de una sociedad más humana e inclusiva.

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción y antecedentes	1
1.2 Breve presentación de la problemática.....	1
1.3 Antecedentes del tema	2
1.4 Situación problemática	3
1.5 Formulación del problema científico	4
1.6 Justificación del problema.....	4
1.6.1. Aporte teórico	4
1.6.2. Aporte práctico	5
1.6.3. Actualidad y novedad	5
1.6.4. Pertinencia social	5
1.7 Objeto de estudio.....	5
1.8 Campo de acción	6
1.9 Objetivos.....	7
1.9.1. Objetivo general	7
1.9.2. Objetivos específicos	7
1.10 Hipótesis	7
1.11 Conceptualización de las variables.....	7
1.11.1. Variable independiente: Procesos de guarda y adopción	7
1.11.2. Variable dependiente: Cumplimiento del derecho a la identidad cultural .	8
1.12 Operacionalización de las variables.....	9

1.13 Delimitación	9
1.13.1. Delimitación espacial.....	9
1.13.2. Delimitación temporal.....	9
1.14 Diseño metodológico	10
1.14.1 Enfoque de investigación	10
1.14.2 Tipo de diseño.....	10
1.14.3 Métodos de investigación.....	10
1.14.4 Técnicas de investigación	11
1.14.5 Población y muestra.....	12
CAPÍTULO II	
MARCO TEÓRICO	
2.1. MARCO CONCEPTUAL	14
2.1.1. Conceptos Fundamentales sobre Identidad.....	14
2.1.2. Conceptos Fundamentales sobre Niñez y Protección.....	16
2.1.3 Conceptos sobre Procesos de Protección	17
2.1.4 Conceptos Transversales.....	19
2.2. MARCO TEÓRICO	22
2.2.1. Teorías sobre Identidad Cultural	22
2.2.2. Teorías Jurídicas Aplicables	24
2.2.3. Enfoques Metodológicos de Análisis.....	26
2.2.4. Legislación comparada	28
2.2.5. Posicionamiento Teórico de la Investigación	30
2.3. MARCO HISTÓRICO.....	33
2.3.1. Antecedentes Históricos Internacionales	33
2.3.2. Contexto Histórico de Bolivia	35

2.3.3. Evolución del Derecho a la Identidad Cultural.....	37
2.3.4 Evolución de las Políticas de Adopción en Bolivia	38
2.4. MARCO NORMATIVO	40
2.4.1. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.....	40
2.4.2. Instrumentos Específicos sobre Derechos del Niño	43
2.4.3. Instrumentos sobre Derechos de Pueblos Indígenas.....	46
2.4.4. Jurisprudencia Internacional Relevante	49
2.4.5. Marco Normativo Nacional	50
2.4.6. Análisis de Coherencia y Vacíos Normativos.....	56
2.5. MARCO CONTEXTUAL	59
2.5.1. Contexto Sociodemográfico de Bolivia.....	59
2.5.2. Sistema de Protección de Niñez en Bolivia	61
2.5.3. Sistema de Protección en La Paz	63
2.5.4. Situación Actual de la Identidad Cultural en Procesos de Protección	65
2.5.5. Contexto Comparado Regional	66
CAPÍTULO III	
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	
3.1 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados	70
3.2. Conclusiones	77
CAPÍTULO IV	
PROPUESTA	
4.1. Nombre de la propuesta	80
4.2. Fundamentación de la propuesta	80
4.3. Objetivo general de la propuesta	81
4.4. Objetivos específicos de la propuesta	82

4.5. Actividades de la Propuesta	82
4.6. Metodología de Aplicación.....	85
4.7. Recursos.....	88
4.7.1. Recursos Humanos.....	88
4.7.2. Recursos Materiales y Logísticos.....	88
4.7.3. Recursos Financieros.....	89

CAPÍTULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones	91
5.2. Recomendaciones	92
Bibliografía.....	94
ANEXOS:.....	101

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1; Operacionalización de variables	9
TABLA 2. Existencia de protocolos o lineamientos institucionales.....	70
TABLA 3. Frecuencia con que se considera el origen cultural	71
TABLA 4. Recepción de capacitación en interculturalidad	72
TABLA 5. Existencia de intérpretes o personal que hablen lenguas originarias	73
TABLA 6. Importancia del respeto a la identidad cultural	74
TABLA 7. Garantía de continuidad cultural del NNA	75
TABLA 8. Necesidades para mejorar la aplicación del derecho	76
TABLA 9. Presupuesto estimado de recursos humanos del proyecto	88
TABLA 10. Presupuesto estimado de recursos materiales y logísticos	89
TABLA 11. Distribución porcentual del presupuesto total del proyecto	89

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. Representación gráfica de la primera pregunta de la encuesta	70
GRÁFICO 2. Representación gráfica de la segunda pregunta de la encuesta	71
GRÁFICO 3. Representación gráfica de la tercera pregunta de la encuesta	72
GRÁFICO 4. Representación gráfica de la cuarta pregunta de la encuesta	73
GRÁFICO 5. Representación gráfica de la quinta pregunta de la encuesta	74
GRÁFICO 6. Representación gráfica de la sexta pregunta de la encuesta.....	75
GRÁFICO 7. Representación gráfica de la séptima pregunta de la encuesta.....	76
GRÁFICO 8. Triangulación de resultados.	78

RESUMEN

La presente investigación titula *“El derecho a la identidad cultural en niños, niñas y adolescentes indígenas en procesos de guarda y adopción en La Paz”*, se analizó el grado de cumplimiento del artículo 21 de la Constitución Política del Estado y del artículo 52 del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N.º 548). El problema central es el reconocimiento normativo del derecho a la identidad cultural y su aplicación efectiva en los procedimientos de guarda y adopción del municipio de La Paz. El objetivo general fue evaluar cómo las instituciones encargadas, Juzgados de Familia, SEDEGES y Defensorías de la Niñez y Adolescencia, garantizan la preservación de la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI). La hipótesis planteó que la falta de protocolos interculturales, capacitación especializada y coordinación interinstitucional debilita la materialización de este derecho.

El estudio adoptó un enfoque mixto, combinando el análisis jurídico-documental con datos obtenidos mediante encuestas aplicadas a 63 operadores institucionales del sistema de protección. El diseño fue no experimental, transversal y descriptivo. Los resultados revelan que el 49,2 % de los encuestados indicó la inexistencia de protocolos interculturales, el 47,6 % no recibió capacitación en derechos de pueblos indígenas y el 61,9 % reportó ausencia de intérpretes o personal bilingüe.

La investigación concluye que, pese al sólido respaldo normativo, la garantía del derecho a la identidad cultural de los NNAI es parcial y depende más de la voluntad individual de los operadores que de mecanismos institucionales obligatorios. Como aporte, se elaboró una *Guía Metodológica Intercultural* que propone lineamientos técnicos, jurídicos y sociales para incorporar el enfoque cultural en los procesos de guarda y adopción, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y el respeto a la diversidad cultural en el sistema de protección de la niñez.

Palabras clave: identidad cultural, adopción, niñez indígena, interculturalidad, derechos humanos, guarda, La Paz, Bolivia.

CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción y antecedentes

Bolivia es un país con una rica diversidad cultural que ha reconocido oficialmente la existencia de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos en su marco constitucional. La Constitución Política del Estado (2009) en su artículo 2 establece que el Estado garantiza la “preexistencia de naciones y pueblos indígenas originarios campesinos” y, en el artículo 21, que los niños, niñas y adolescentes de dichos pueblos tienen derecho a conservar su identidad cultural (CPE, 2009). Esta protección teórica no siempre se traduce en la práctica, en especial en procesos de guarda y adopción en la ciudad de La Paz, donde los niños indígenas pueden quedar desvinculados de su lengua, familia extensa o comunidad de origen.

La presente investigación se orienta a abordar esta brecha entre norma y realidad: examinar los procesos de guarda y adopción de NNA indígenas en La Paz entre 2019 y 2023 para valorar si los mecanismos institucionales garantizan el derecho a la identidad cultural como lo manda la CPE. Al identificar obstáculos y buenas prácticas, la investigación busca contribuir con una guía práctica para jueces, defensores y técnicos de protección social.

Bolivia representa un escenario singular en América Latina: pese a avances normativos (como la Código Niña, Niño y Adolescente Ley 548 de 2014 y reformas procesales posteriores), persisten vacíos sobre cómo se implementan las garantías culturales en los procedimientos de guarda y adopción (Ministerio de Justicia, 2023).

1.2 Breve presentación de la problemática

Cuando un niño o niña indígena en La Paz queda en situación de guarda institucional o es dado en adopción y su nueva ubicación no corresponde a su cultura, lengua o comunidad de origen emana una ruptura con su identidad cultural, lo cual contraviene no solo la normativa nacional sino también estándares internacionales de derechos de la niñez y pueblos indígenas. Este fenómeno ocurre en un ambiente en el que los juzgados de familia y las instituciones de protección social carecen de

protocolos interculturales sistemáticos, los operadores no siempre están formados en interculturalidad, y la variable cultural no es frecuente ni explícita en los informes de guarda o adopción. La falta de datos desagregados por origen cultural de los NNA en guarda o adopción agrava la invisibilidad del problema (Ministerio de Justicia, 2023).

Los procesos de guarda y adopción de NNA indígenas en La Paz, la identidad cultural no está garantizada de modo sistemático, y que esa falencia se explica por una combinación de factores normativos, institucionales y sociales.

1.3 Antecedentes del tema

En Latinoamericano, existe una creciente evidencia de que los niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas enfrentan vulneraciones estructurales que afectan no solo su bienestar material sino también su identidad cultural. Uno de los estudios más abarcativos sobre adopción en Sudamérica señala que “las transformaciones legislativas y prácticas, orientadas a privilegiar la adopción nacional, se producen en el intento de ‘permitir una mejor protección de la identidad cultural de los adoptados’” (Child & Identity, 2021, p. 8). Este hallazgo pone de manifiesto que, incluso en contextos donde el cambio normativo existe, la preservación de la cultura indígena es reconocida como un reto central.

Desde la perspectiva social y económica, la desigualdad y la exclusión estructural funcionan como factores de riesgo para los NNA indígenas. Según un análisis de la región, “la falta de cuidado parental y de recursos adecuados está asociada en gran medida a las condiciones de pobreza y desigualdad que afectan más de 30 % de la población infantil” (Relaf, 2010, p. 13). Ello implica que los procesos de protección estatal se insertan en un contexto más amplio de vulnerabilidad, en el que la variable cultural puede quedar marginada por las urgencias materiales.

Desde la perspectiva política y jurídica, la literatura señala la persistencia de modelos de intervención que siguen lógicas asistencialistas y asimilacionistas. En el estado de Chiapas (México), Núñez-Patiño et al. (2015) documentaron que “los centros de atención infantil funcionan bajo un paradigma asistencial y homogeneizador, que invisibiliza la diversidad infantil indígena y reproduce asimetrías culturales” (p. 37).

Aunque existan políticas de protección, su implementación puede ser contraria a la interculturalidad real, reforzando una visión única de la infancia que no corresponde a la pluralidad de identidades indígenas.

En un estudio canadiense se enfatiza que “la separación y remoción continua de niños indígenas a través del sistema de bienestar infantil constituyen formas de violencia colonial que amenazan la continuidad cultural de las naciones originarias” (Waubanascum & Sarche, 2023, p. 12). Aunque este estudio sea fuera de América Latina, aporta un marco conceptual relevante para contextualizar el fenómeno de la adopción y la guarda en clave de identidad cultural.

En América Latina se destaca la carencia de datos desagregados y estudios locales que aborden la identidad cultural en procesos de guarda y adopción. El informe Panorámica de Adopción en Sudamérica señala que, en cinco países (Colombia, Perú, Chile, Bolivia y Argentina), la principal dificultad para proteger la identidad cultural de los adoptados era “la falta de estadísticas diferenciadas por origen étnico y cultural” (Child & Identity, 2021, p. 9). Este vacío es doble: por un lado, impide conocer la magnitud del problema; por otro, dificulta la elaboración de políticas específicas.

En Bolivia, aunque se reconoce constitucionalmente la identidad cultural en su marco normativo, no se ha documentado suficientemente cómo se materializa en los procedimientos de adopción y guarda en ciudades como La Paz. La literatura local apunta a que “existe un vacío de investigación acerca de si dicho derecho se efectiviza en las prácticas judiciales de guarda y adopción” (FILAC et al., 2025). Este aspecto singular subraya la pertinencia y originalidad del estudio presentado, que busca llenar ese espacio de falta de conocimiento.

1.4 Situación problemática

De acuerdo con el Defensoría del Pueblo, en su informe especial “Límites al derecho a vivir en familia para niñas, niños y adolescentes en centros de acogida” realizado entre noviembre de 2018 y abril de 2019 en siete departamentos incluido La Paz, se advierte que “se ha evidenciado el desconocimiento de protocolos o lineamientos de

adopción por parte de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los SEDEGES/SEDEPOS y los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 42). Los informes oficiales del Estado no registran con desagregación étnico-cultural el número de NNA indígenas en acogimiento institucional, lo cual impide conocer cuántos provienen realmente de comunidades originarias, cuáles son sus lenguas o costumbres, y qué medidas se aplican para asegurar su vinculación cultural.

Aunque la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) reconoce en su Artículo 52 el derecho a la identidad cultural de los NNA, estudios muestran que los operadores priorizan la rapidez del trámite o la asignación familiar antes que los vínculos culturales del niño o niña. Tal como señala el informe “Cada niño cuenta”, en Bolivia no hay datos oficiales sobre los acogimientos informales de niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental (Aldeas Infantiles, 2023, p. 7).

La problemática se configura como una intersección entre debilidades normativas, institucionales y culturales. Aunque el Estado se proclama plurinacional e intercultural, los procedimientos judiciales y las decisiones de protección infantil siguen reflejando una lógica urbanocéntrica y homogeneizadora. El desafío no es solo poner en práctica la norma, sino transformar las prácticas institucionales para que reconocen y respeten la identidad cultural de los NNA como parte esencial del interés superior del niño.

1.5 Formulación del problema científico

¿Cómo es el cumplimiento del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas en La Paz, según el artículo 21 de la CPE?

1.6 Justificación del problema

1.6.1. Aporte teórico

La investigación contribuye a ampliar el campo del derecho de familia intercultural y del pluralismo jurídico en Bolivia. Examina el modo en que los principios

constitucionales, especialmente el derecho a la identidad cultural y el interés superior del niño, se articulan o colisionan en la práctica judicial.

1.6.2. Aporte práctico

El estudio pretende elaborar una guía metodológica para que jueces, defensores y técnicos de las DNA y SEDEGES incorporen la variable cultural en sus decisiones. Esta guía contendrá criterios simples y verificables para identificar el origen cultural del niño, garantizar intérpretes y valorar adecuadamente la dimensión cultural en los informes psicosociales.

1.6.3. Actualidad y novedad

La falta de información actualizada sobre niños indígenas en guarda o adopción hace que el presente estudio sea inédito en Bolivia. Hasta 2025, ningún trabajo académico ha documentado empíricamente cómo se aplica el derecho a la identidad cultural en estos procesos judiciales.

1.6.4. Pertinencia social

El problema abordado tiene una dimensión ética y social. Proteger la identidad cultural de los NNA indígenas significa garantizar la continuidad de los pueblos originarios y fortalecer la cohesión social. Esta investigación se inscribe así en el mandato plurinacional de respeto a la diversidad cultural, contribuyendo a que el sistema judicial responda realmente a la naturaleza multicultural del Estado boliviano.

1.7 Objeto de estudio

El objeto de estudio se centra en la realidad jurídico-social en la que se desarrollan los procesos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI) en la ciudad de La Paz, Bolivia, donde se manifiesta la tensión entre la protección del derecho a la identidad cultural y la práctica institucional de los órganos encargados de la protección infantil.

Esta realidad se expresa en las actuaciones de los juzgados de familia, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), instancias responsables de aplicar las medidas de protección y resolver los casos de guarda y adopción. Dichas entidades operan bajo el marco jurídico establecido por el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), que garantiza el derecho a la identidad cultural, y por el Artículo 52 de la Ley N.º 548, Código Niña, Niño y Adolescente (2014), que ordena preservar el origen cultural del menor en todo proceso de protección.

El estudio aborda, la manera en que estas instituciones interpretan, aplican o eventualmente omiten la variable cultural durante la toma de decisiones judiciales y técnicas. Analiza cómo las condiciones estructurales, normativas y socioculturales influyen en la materialización o vulneración de este derecho.

En objeto de estudio se ubica en la intersección entre el derecho, la cultura y la institucionalidad pública, permitiendo comprender cómo se concreta —o se debilita— la protección de la identidad cultural de los NNA indígenas en un Estado que se autodefine plurinacional e intercultural (Constitución Política del Estado, 2009; Ley N.º 548, 2014).

1.8 Campo de acción

El campo de acción de la presente investigación se delimita a los procedimientos judiciales y administrativos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI) que se desarrollan en la ciudad de La Paz, bajo la competencia de los juzgados de familia, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES). El campo de acción abarca la evaluación de la práctica institucional en torno a la identificación del origen cultural de los NNA, la disponibilidad de intérpretes en lenguas originarias y la consideración de factores culturales en los informes psicosociales y resoluciones judiciales. La Defensoría del Pueblo (2024) ha advertido que en “varios casos estas prácticas se ejecutan sin lineamientos interculturales claros, lo que genera decisiones judiciales que, aunque bien intencionadas, pueden derivar en procesos de desarraigo cultural y pérdida de identidad ” (p.63).

1.9 Objetivos

1.9.1. Objetivo general

Analizar el cumplimiento del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas en la ciudad de La Paz durante el periodo 2019-2023, identificando las causas institucionales y procedimentales de su incumplimiento y proponiendo mecanismos de fortalecimiento intercultural.

1.9.2. Objetivos específicos

- ✓ Examinar el marco jurídico nacional e internacional que regula la protección de la identidad cultural de los NNA indígenas.
- ✓ Identificar los factores institucionales, procedimentales y sociales que influyen en la falta de aplicación efectiva del derecho a la identidad cultural.
- ✓ Analizar las percepciones y prácticas de jueces, DNA y SEDEGES respecto a la variable cultural en los procesos de guarda y adopción.
- ✓ Diseñar una guía metodológica intercultural que oriente a los operadores del sistema de protección en la preservación de la identidad cultural de los NNA indígenas.

1.10 Hipótesis

En los procesos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas en La Paz (2019–2023) no se garantiza efectivamente el derecho a la identidad cultural, debido a la falta de mecanismos institucionales y normativos que aseguren su preservación conforme al artículo 21 de la CPE y al artículo 52 de la Ley N.º 548.

1.11 Conceptualización de las variables

1.11.1. Variable independiente: Procesos de guarda y adopción

Se entiende por procesos de guarda y adopción el conjunto de procedimientos jurídicos y administrativos mediante los cuales el Estado, a través de los juzgados de familia, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), dispone medidas de cuidado temporal

o permanente para niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono o riesgo. Estos procesos constituyen mecanismos de restitución del derecho del NNA a tener una familia, orientados por el principio del interés superior del niño (art. 12, inc. i, Ley N.º 548, 2014) y la protección integral (art. 58, CPE, 2009).

Estos procesos constituyen mecanismos de restitución del derecho del NNA a tener una familia, orientados por el principio del interés superior del niño (art. 12, inc. i, Ley N.º 548, 2014) y la protección integral (art. 58, CPE, 2009). En diversidad cultural, dichos procedimientos adquieren un componente intercultural, deben garantizar que el NNA mantenga su identidad cultural, su idioma, sus costumbres y su pertenencia comunitaria (art. 21, CPE; art. 52, Ley N.º 548).

1.11.2. Variable dependiente: Cumplimiento del derecho a la identidad cultural

Se entiende por cumplimiento del derecho a la identidad cultural el grado en que las decisiones judiciales y técnicas dentro de los procesos de guarda y adopción respetan, protegen y promueven la continuidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), que garantiza la identidad cultural como parte de los derechos fundamentales, y en el artículo 52 del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N.º 548, 2014), que ordena expresamente su preservación en todas las medidas de protección.

El cumplimiento de este derecho implica no solo la ausencia de discriminación, sino la implementación activa de acciones institucionales para mantener la lengua, las tradiciones, las formas de organización comunitaria y los valores culturales del NNA. Su incumplimiento, por el contrario, genera procesos de desarraigo cultural, pérdida de identidad y debilitamiento del tejido comunitario, lo que constituye una forma indirecta de vulneración de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2024; UNICEF, 2023).

1.12 Operacionalización de las variables

Tabla 1; Operacionalización de variables

Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumento
Procesos de guarda y adopción (<i>Variable independiente</i>)	a) Procedimental	- Existencia de protocolos interculturales. - Inclusión de la variable cultural en informes psicosociales.	Encuesta
	b) Actores del sistema	- Conocimiento y aplicación del derecho a la identidad cultural por parte de jueces, DNA y SEDEGES.	Encuesta
Cumplimiento del derecho a la identidad cultural (<i>Variable dependiente</i>)	a) Preservación cultural	- Consideración del origen étnico en la asignación de familias o instituciones.	Encuesta
	b) Participación e idioma	- Disponibilidad de intérpretes. - Uso de lengua materna en procedimientos.	Encuesta
	c) Evaluación cultural	- Inclusión de factores culturales en decisiones judiciales.	Encuesta

Nota. Elaboración propia, basada en la propuesta de investigación sobre los procesos de guarda y adopción y el cumplimiento del derecho a la identidad cultural.

1.13 Delimitación

1.13.1. Delimitación espacial

La investigación se desarrolló en la ciudad de La Paz, específicamente en los juzgados de familia y en las instituciones de protección infantil dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA).

1.13.2. Delimitación temporal

El estudio abarca el período 2019–2023, lapso en el que se han producido reformas procesales y esfuerzos institucionales por agilizar los trámites de adopción (Ley 1390 de Abreviación Procesal, 2021). Este rango temporal permitirá observar los efectos de dichas reformas en relación con la protección cultural de los NNA indígenas.

1.14 Diseño metodológico

1.14.1 Enfoque de investigación

El enfoque adoptado es mixto (cualitativo y cuantitativo). De acuerdo con Hernández et al. (2014), este enfoque combina “el análisis numérico de datos con la interpretación profunda de significados sociales” (p.61). La parte cualitativa permitirá comprender percepciones, prácticas y limitaciones de los operadores del sistema, mientras que la cuantitativa posibilitará describir frecuencias y proporciones de cumplimiento de la variable cultural dentro de los procesos analizados.

1.14.2 Tipo de diseño

Se utilizó un diseño no experimental, de corte transversal y descriptivo. Según Hernández et al. (2014), el diseño no experimental “analiza los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural, sin manipular variables” (p.43). La elección del corte transversal se justifica porque los datos se recogerán en un único momento del tiempo, evaluando retrospectivamente los procesos ocurridos entre 2019 y 2023.

1.14.3 Métodos de investigación

1.14.3.1. *Métodos teóricos*

- **Análisis–síntesis:** Permitió examinar de manera crítica el marco normativo nacional e internacional relativo a la identidad cultural, la niñez y la adopción. Este método facilitará descomponer los conceptos complejos en sus partes esenciales y posteriormente integrarlas en un enfoque coherente (Hernández et al., 2014).
- **Inductivo–deductivo:** Posibilitó derivar generalizaciones teóricas a partir del estudio de documentos, informes institucionales y casos específicos, contrastando los resultados con los principios jurídicos generales. Este enfoque permite pasar de observaciones particulares a formulaciones más amplias y viceversa.
- **Histórico–lógico:** Ayudó a contextualizar la evolución del derecho a la identidad cultural en Bolivia, analizando la progresión de las normas desde

una perspectiva cronológica y su coherencia con los principios plurinacionales e interculturales (Bolivia, 2009; Ley N.º 548, 2014).

1.14.3.2. Métodos empíricos

- Revisión documental: consistió en el análisis de fuentes primarias y secundarias, incluyendo leyes, reglamentos, informes de la Defensoría del Pueblo, resoluciones judiciales, documentos del Ministerio de Justicia y estudios de organismos internacionales como UNICEF y el FILAC. Este método permitió identificar vacíos normativos, contradicciones y buenas prácticas institucionales.
- Cuestionario estructurado: Se aplicó a un grupo reducido de operadores judiciales y técnicos de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES). Su finalidad será recopilar información cuantificable sobre el nivel de conocimiento, aplicación y capacitación en materia de identidad cultural en los procesos de guarda y adopción.

1.14.4 Técnicas de investigación

- Encuesta estructurada: aplicada a operadores judiciales, psicólogos y trabajadores sociales vinculados a los procesos de guarda y adopción. Permitirá obtener datos objetivos sobre la frecuencia con que se consideran aspectos culturales en las decisiones y sobre la existencia de protocolos o capacitaciones específicas.
- Revisión documental: orientada al examen sistemático de la legislación nacional e internacional, reglamentos internos del sistema de protección, resoluciones judiciales, y estudios doctrinales relevantes. Esta técnica permitirá construir el marco teórico y jurídico que sustenta la investigación, garantizando rigor académico y validez de fuentes (APA, 2020).

1.14.5 Población y muestra

1.14.5.1. Población

1.14.5 Población

La población del presente estudio está constituida por el conjunto de operadores institucionales del sistema de protección de la niñez y adolescencia en el municipio de La Paz, que intervienen directamente en los procesos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI) durante el periodo 2019–2023.

Este universo comprende tres grupos funcionales:

1. Jueces y juezas de familia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quienes emiten resoluciones en materia de guarda y adopción. De acuerdo con el Mapa Judicial del TDJ-La Paz, existen 14 juzgados públicos de familia en la jurisdicción (Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 2024).
2. Profesionales del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES-La Paz), psicólogos, trabajadores sociales, abogados y pedagogos, encargados de la evaluación psicosocial, acogimiento y seguimiento de los NNA. En su Rendición Pública de Cuentas 2024, el SEDEGES-La Paz reporta 64 profesionales en la categoría Profesional, directamente vinculados a dichas funciones (SEDEGES-La Paz, 2024).
3. Funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA-La Paz), entre técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, quienes realizan la atención inicial y derivación de casos. Según reportes institucionales recientes, la DNA-La Paz cuenta con más de 30 profesionales capacitados en modalidades alternativas de cuidado familiar (Aldeas Infantiles SOS Bolivia, 2025).

En conjunto, estos tres grupos conforman una población total de 108 operadores institucionales ($14 + 64 + 30 = 108$), que representan el núcleo funcional responsable de aplicar los principios del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (2009) y del artículo 52 de la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014) en relación con la preservación del derecho a la identidad cultural de los NNAI.

1.14.5.2. Muestra

Se aplicará un muestreo aleatorio simple sobre el total de la población (108 operadores), sin estratificación por cargo o función. Para el cálculo se considera un nivel de confianza del 95 %, un error muestral admisible del 8 % y una varianza máxima ($p = 0.5$) para maximizar la precisión ante la ausencia de proporciones previas (Cochran, 1977; Hernández Sampieri et al., 2014).

La fórmula empleada, con corrección para población finita, es la siguiente:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)N}{e^2(N-1) + Z^2 p(1-p)}$$

$$n = \frac{(1.96)^2(0.5)(0.5)(108)}{(0.08)^2(108-1) + (1.96)^2(0.5)(0.5)} = 63$$

La muestra estará conformada por 63 participantes seleccionados aleatoriamente del total de 108 operadores institucionales.

Se prevé un sobre-muestreo del 15 % para compensar posibles no respuestas o limitaciones de agenda, conformando un panel de reemplazo de 10 casos adicionales. De este modo, el tamaño operativo total a contactar será de 73 personas (63 efectivas + 10 suplentes)

- **Criterios de inclusión:**

- Personal con funciones directas en decisiones o actuaciones relacionadas con procesos de guarda y adopción durante el periodo 2019–2023.

- **Criterios de exclusión:**

- Personal sin intervención técnica o jurisdiccional en dichos procesos.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO CONCEPTUAL

2.1.1. Conceptos Fundamentales sobre Identidad

2.1.1.1. Identidad

La identidad constituye es un concepto que ha evolucionado desde perspectivas filosóficas esencialistas hacia enfoques sociológicos relacionales. En la actualidad, se concibe como una construcción dinámica que se forma en la interacción entre el individuo y su entorno. Según Ferri (2018), “el conocimiento y la realidad se crean a través de interacciones sociales; el significado es fluido y se moldea por los contextos culturales, históricos y sociales” (p. 1). La identidad no es un rasgo fijo, sino un proceso de construcción continúa determinado por las experiencias, los vínculos y las relaciones de poder que atraviesan a las personas y los grupos.

Desde una perspectiva dual, puede distinguirse la identidad individual, vinculada al autoconcepto, la biografía personal y la continuidad de la experiencia, y la identidad colectiva, que refiere al sentido de pertenencia a un grupo con símbolos, valores y tradiciones compartidas. En palabras de Hnit (2025), “las identidades individuales y colectivas se configuran a través de narrativas y de la interacción social” (p. 4).

2.1.1.2. Identidad Cultural

La identidad cultural es el conjunto de rasgos, valores, costumbres, lenguas, creencias y expresiones que vinculan al individuo con una comunidad determinada. Según Mohyeddin (2024), “la identidad cultural no es estática; es una construcción en constante evolución influida por la migración, la tecnología y los cambios sociales” (, p. 2). Esta naturaleza dinámica explica que la identidad cultural se transforme sin perder su núcleo de pertenencia, que integra elementos como el idioma, la cosmovisión, el territorio y las prácticas tradicionales.

Ferri (2018) añade que la cultura “abarca los modos de vida, la lengua, los ritos, el entorno y las formas de convivencia” (p. 6), lo que confirma su carácter integral. De este modo, la identidad cultural articula tanto los aspectos simbólicos (rituales, valores) como los materiales (territorio, vestimenta, vivienda).

Debe distinguirse, sin embargo, entre identidad cultural e identidad étnica. Mientras la primera se refiere al sistema de significados y prácticas que definen un modo de vida, la segunda alude a la adscripción o autoidentificación con un grupo étnico concreto. Según Ford y Kelly (2010), la identidad cultural implica “la vivencia, la puesta en práctica y la negociación de identificaciones sociales dinámicas” (traducción propia, p. 17).

2.1.1.3. Cultura y Pueblos Indígenas

Desde la antropología jurídica, cultura se define como “el conjunto complejo que incluye los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano como miembro de la sociedad” (Tylor, 1871/1920, citado en Spencer-Oatey, 2017, p. 1). Esta visión reconoce la cultura como un fenómeno totalizador que organiza la vida social y sirve como base de los sistemas normativos propios de los pueblos originarios.

El Convenio 169 de la OIT (1989) establece que “la autoidentificación como indígena o tribal será considerada un criterio fundamental” (art. 1.2), lo cual implica que cada pueblo tiene derecho a definirse y organizarse según su cosmovisión. En Bolivia, la Constitución Política del Estado (2009) reconoce en su artículo 30 que los pueblos indígenas originario campesinos comparten identidad cultural, idioma, tradición, instituciones, territorio y cosmovisión propia.

Se comprende que la identidad indígena no se limita al origen biológico o geográfico, sino que incorpora una dimensión espiritual, comunitaria y territorial. El reconocimiento de esta identidad exige, por tanto, políticas y prácticas institucionales que garanticen su continuidad, incluso en los procesos de protección infantil.

2.1.2. Conceptos Fundamentales sobre Niñez y Protección

2.1.2.1. *Niño, Niña y Adolescente*

La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) define al niño como todo ser humano menor de dieciocho años. En Bolivia, esta definición es recogida por la Ley N.º 548 – Código Niña, Niño y Adolescente (2014), que consagra el principio de protección integral y reconoce al NNA como sujeto pleno de derechos.

El documento Children Worldwide (2015) sostiene que “el derecho a expresar su opinión debe ser garantizado a todo niño o niña que pueda formarla, y esta debe ser debidamente considerada” (p. 1), reafirmando su rol activo en la toma de decisiones.

Desde una perspectiva sociológica, la niñez y la adolescencia son construcciones sociales cambiantes que dependen del contexto cultural y político. Liebel (2014) explica que los NNA “no deben ser tratados como objetos de protección pasiva, sino como sujetos sociales y políticos con capacidad de agencia” (traducción propia, p. 5).

2.1.2.2. Interés Superior del Niño

El principio del interés superior del niño es el eje rector del sistema de protección infantil. El Comité de Derechos del Niño (2003) señala que este principio cumple tres funciones: como derecho sustantivo, norma interpretativa y regla de procedimiento.

La Ley 548 boliviana establece que todas las decisiones e instituciones deben regirse por este principio, asegurando que las medidas adoptadas prioricen la dignidad y el bienestar integral del niño (art. 12.i).

De acuerdo con Liebel (2014), “la ley garantiza que los intereses del niño tendrán prioridad absoluta frente a los de cualquier otra persona o institución” (traducción propia, p. 5).

2.1.2.3. *Derecho a la Familia*

El derecho a la familia es un componente esencial del desarrollo integral de la niñez. La Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) y la Ley 548 reconocen

que el niño tiene derecho a crecer en el seno de su familia de origen y a mantener vínculos afectivos y culturales estables.

En casos excepcionales donde la permanencia familiar represente un riesgo, el Estado puede disponer medidas de guarda o adopción, pero siempre preservando el vínculo cultural del niño.

El informe de Representing Children Worldwide (2015) enfatiza que “la protección efectiva de los niños requiere reconocer los distintos tipos de familia y asegurar que cada uno respete la identidad y el entorno cultural del niño” (p. 1).

El derecho a la familia debe interpretarse de forma amplia, integrando la dimensión cultural: el niño indígena tiene derecho a una familia que respete y reproduzca su cultura, su idioma y sus valores comunitarios.

2.1.3 Conceptos sobre Procesos de Protección

2.1.3.1 *Guarda*

El concepto de guarda se refiere al conjunto de medidas de protección temporal mediante las cuales el Estado o un tercero debe cuidar a niños, niñas o adolescentes (NNA) que se encuentran en situación de riesgo o vulnerabilidad. Legalmente, se define como la “responsabilidad de cuidado, supervisión y garantía de derechos que el Estado delega o asume para el NNA” (Constitución Política del estado, 2014, art. 217). En el ámbito técnico-social, la guarda provisional se diferencia de la guarda preadoptiva en tanto la primera es medida inmediata, mientras que la segunda anticipa la adopción legal del menor. La doctrina señala que la guarda se distingue de la tutela y de la patria potestad porque no trasfiere la propiedad legal de la persona o la filiación, sino que otorga una medida de protección excepcional y temporal.

Interculturalmente, la guarda adquiere una dimensión adicional: debe garantizar no solo el bienestar material, sino también la preservación de la identidad cultural del NNA indígena, lo que requiere protocolos específicos y conocimiento de la cosmovisión del niño o niña.

2.1.3.2 Adopción

La adopción se conceptualiza jurídicamente como el acto por el cual una persona o familia asume una situación de filiación distinta a la biológica y adquiere los derechos y deberes correspondientes (Constitución Política del estado, 2014, art. 228). Desde un enfoque interdisciplinario, la adopción “no es simplemente una práctica cultural; su formación y fluidez están influenciadas por el derecho, las normas sociales y nuestras nociones sobre la unidad familiar” (Castner, 2022, p. 5). Esta definición resalta que la adopción está atravesada por dimensiones legales, sociológicas y culturales.

La naturaleza jurídica de la institución implica que puede ser nacional o internacional, simple o plena; sin embargo, su fundamento siempre es el interés superior del niño y la excepcionalidad del proceso (Ley 548, art. 222). La adopción debe incorporar la variable cultural de modo que la filiación adoptiva respete, conserve y fortalezca la lengua, tradición y comunidad de origen del niño o niña.

2.1.3.3 Acogimiento Institucional

El acogimiento institucional hace referencia a la medida de protección en la que el NNA es ubicado temporalmente en un centro de atención o hogar institucional, cuando la guardia familiar o adopción no es posible de inmediato (Ley 548, art. 159). Se considera una medida excepcional y de carácter transitorio, cuyo objetivo es garantizar la protección mientras se define una solución permanente. La institución y doctrina advierten una diferencia clave respecto de la institucionalización: mientras la primera busca cuidado comunitario y vinculación cultural, la segunda a menudo implica aislamiento del contexto familiar o comunitario.

Para los niños, niñas y adolescentes indígenas, el acogimiento institucional representa un riesgo de desarraigo cultural si no se mantiene su contacto con la lengua originaria, la comunidad y las prácticas tradicionales. Los protocolos de acogimiento deben integrar orientación intercultural y mecanismos de supervisión que aseguren la continuidad de sus raíces.

2.1.4 Conceptos Transversales

2.1.4.1 Interculturalidad

La interculturalidad se entiende como la interacción respetuosa, simétrica y crítica entre culturas, que busca el diálogo y la horizontalidad más que la mera coexistencia (Fraser-Hurtado, 2021). En el contexto boliviano se sostiene que “interculturalidad implica diversidad, pero también desigualdad y conflicto... la lucha por el poder, una constante batalla contra los eufemismos que son un disfraz de exclusión más que de inclusión” (Hurtado, 2019).

Se distingue del multiculturalismo en que este último acepta la pluralidad cultural sin cuestionar las relaciones de poder; la interculturalidad, en cambio, busca transformarlas y asegurar la participación real de las culturas originarias, como exige un Estado plurinacional.

2.1.4.2 Descolonización

El concepto de descolonización constituye una categoría teórica y política que expresa el proceso de desmantelamiento de las estructuras de poder impuestas por la colonización, las cuales han perpetuado jerarquías culturales, epistémicas y jurídicas que colocan a las cosmovisiones indígenas en posición subordinada. La descolonización implica no solo la independencia política de los pueblos, sino también la recuperación de su pensamiento, de sus formas de conocimiento y de sus instituciones propias, históricamente marginadas por el paradigma occidental.

Según Barié (2024), “la plurinacionalidad, entendida como un meta-concepto resultante de una apropiación cultural, reúne la descolonización de la sociedad” (p. 5). Esta afirmación destaca que la descolonización no se reduce a un hecho histórico, sino que constituye un proceso continuo que busca reestructurar el Estado, la justicia y la cultura política desde la diversidad. El reconocimiento de la plurinacionalidad en Bolivia representa un intento de superar el modelo republicano monocultural heredado de la colonia, integrando las múltiples naciones y pueblos originarios que coexistieron y resistieron a la homogeneización estatal.

Desde el plano epistemológico, Quijano (2000) introduce el concepto de colonialidad del poder para referirse a la persistencia de una jerarquía racial y cultural que organiza el saber y la autoridad. En sus palabras, “la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial del poder capitalista” (p. 533). Este enfoque explica que, aunque las estructuras coloniales formales hayan desaparecido, persisten formas de dominación cultural y cognitiva que legitiman la superioridad del pensamiento europeo y marginan los saberes ancestrales. La descolonización supone la reconstrucción del conocimiento desde la pluralidad epistémica, reconociendo las formas propias de interpretar la realidad social y jurídica de los pueblos indígenas.

Rivera Cusicanqui (2010) amplía esta visión al señalar que la descolonización también implica una transformación interior de la sociedad y del individuo. Afirma que “la descolonización no es un acto único ni un decreto estatal, sino un proceso prolongado de desmontaje de la mentalidad colonial que habita en las instituciones, los cuerpos y las palabras” (p. 42). El cambio no solo debe ocurrir en las estructuras legales o políticas, sino en las prácticas cotidianas, en la educación, en el lenguaje y en las relaciones interpersonales.

La descolonización es un proceso integral que abarca lo político, lo jurídico, lo epistémico y lo cultural. No se trata únicamente de incluir a los pueblos indígenas en las estructuras del Estado, sino de reconfigurar dichas estructuras para que respondan a la diversidad civilizatoria que compone el país. En esa línea, la construcción del Estado Plurinacional boliviano representa una manifestación concreta de este esfuerzo por transformar las relaciones de poder, democratizar el conocimiento y garantizar la vigencia real de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

2.1.4.3 Estado Plurinacional

El concepto de Estado plurinacional constituye una de las transformaciones político-jurídicas más significativas en América Latina durante las últimas décadas. Este modelo surge como respuesta crítica a los Estados-nación tradicionales, caracterizados por la homogeneización cultural, la centralización del poder y la

negación de la diversidad étnica. En contraposición, el Estado plurinacional reconoce la coexistencia de múltiples naciones, culturas y sistemas normativos dentro de un mismo territorio, otorgando a los pueblos originarios derechos de autogobierno, autonomía territorial y participación política efectiva.

Según Merino (2018), “la característica principal del Estado plurinacional es el derecho de los pueblos indígenas a la autogobernanza mediante la constitución de Primeras Naciones Indígenas” (p. 773). Esta definición resalta que la plurinacionalidad no se limita a un reconocimiento simbólico, sino que exige una reestructuración profunda de la soberanía estatal para incluir a las naciones indígenas como sujetos políticos colectivos. De este modo, el Estado deja de ser un ente monocultural que impone una identidad nacional única, para convertirse en un espacio de convergencia entre distintas civilizaciones con igual dignidad.

La plurinacionalidad se enmarca en el paradigma del constitucionalismo transformador, que busca refundar el Estado sobre principios de interculturalidad, participación y justicia social. De Sousa Santos (2010) explica que “el constitucionalismo plurinacional representa una nueva gramática de la democracia, que incorpora el pluralismo jurídico y epistemológico de los pueblos indígenas” (traducción propia, p. 45). En Bolivia, la Constitución Política del Estado (2009) institucionalizó la plurinacionalidad como principio estructural del orden jurídico y político. El artículo 1 establece que “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”. Esta formulación no solo redefine la estructura estatal, sino que también transforma la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, reconociendo su preexistencia, sus territorios, sus lenguas y su cosmovisión (CPE, 2009, arts. 1 y 2).

Barié (2024) destaca que la plurinacionalidad boliviana “supone una refundación simbólica del Estado, que pasa de ser un proyecto de homogeneización a un proyecto de convivencia entre civilizaciones múltiples” (p. 7). En palabras de Walsh (2010), “el Estado plurinacional no se basa en la simple coexistencia de culturas, sino en la construcción conjunta de un horizonte civilizatorio alternativo” (p. 21). De ahí

que este modelo proponga no solo la participación política formal de los pueblos indígenas, sino la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la sociedad bajo principios de complementariedad, reciprocidad y equilibrio.

El Estado plurinacional boliviano representa un paradigma jurídico-político que integra pluralismo jurídico, autodeterminación de los pueblos y justicia intercultural. Su aplicación efectiva requiere políticas públicas coherentes con la diversidad cultural y mecanismos judiciales que garanticen que las decisiones estatales, especialmente en ámbitos sensibles como la niñez, la adopción o la guarda, respeten la identidad cultural y la cosmovisión de cada nación y pueblo indígena originario campesino.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.1. Teorías sobre Identidad Cultural

2.2.1.1. Teorías Constructivistas de la Identidad

Bajo la visión constructivista, la identidad se entiende como una producción continua y dialógica que emerge de la interacción entre el sujeto y sus contextos simbólicos, culturales e históricos. Stuart Hall plantea que la identidad cultural “no es una esencia fija sino un posicionamiento” (Hall, 1990/1994, p. 223). Hall distingue dos concepciones de identidad: una primera que la ve como una “cultura compartida, un verdadero yo colectivo” (p. 223), y una segunda que la concibe como “la mezcla e hibridación constante de influencias culturales” (Hall, 1990/1994, p. 235).

Por su parte, desde la psicología del desarrollo, Erik Erikson identifica la formación de la identidad en la adolescencia como una de las etapas clave del desarrollo psicosocial: el joven debe resolver el dilema entre identidad vs. confusión de roles, lo que implica adoptar una narrativa coherente de sí mismo dentro de su cultura, su grupo y su historia. Pierre Bourdieu aporta la noción de habitus como estructura generativa de prácticas y percepciones que configuran la identidad cultural: el habitus se refiere a “la matriz de disposiciones duraderas que orientan comportamientos, percepciones y apreciaciones en correspondencia con una posición social determinada” (Bourdieu, 1990, p. 53)

2.2.1.2 Teoría del Desarrollo Psicosocial Intercultural

La identidad cultural, cuando se forma en contextos interculturales, requiere un análisis que contemple dinámicas de aculturación, asimilación, sincretismo y trauma cultural. El proceso de aculturación implica cambios en la identidad y conducta del individuo tras el contacto entre culturas; la asimilación es un modo extremo que busca la pérdida de la cultura original en favor de la dominante; por su parte, el sincretismo reconoce la fusión creativa de elementos culturales diversos.

Investigaciones como la de Strand y col. (2019) han identificado que los modelos de apego y desarrollo infantil cuando se evalúan transversalmente entre culturas muestran que “los dos tipos dominantes de instituciones culturales (individualistas y colectivistas) no son simplemente aprendidos, sino que se interiorizan en el sistema de relaciones” (Strand et al., 2019, p. 3). Este hallazgo resuena con la consideración del trauma cultural y el desarraigo, condiciones que pueden afectar gravemente la identidad cultural de niñas y niños indígenas cuando son separados de sus comunidades o contextos de origen.

Desde esta perspectiva, la teoría del desarrollo psicosocial intercultural advierte que la identidad cultural infantil no sólo depende del vínculo con la comunidad originaria, sino también de que los sistemas de protección reconozcan y respeten esa cultura, permitiendo que se articule como parte del desarrollo del sujeto.

2.2.1.3 Teoría del Apego y Pertenencia Cultural

La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, entiende que los niños establecen vínculos afectivos con sus cuidadores primarios que configuran su capacidad para explorar el mundo y desarrollar relaciones sanas. Bowlby (1969/1982) propuso que estos vínculos seguros favorecen un “modelo interno de funcionamiento” que permite la estabilidad emocional. En investigaciones más recientes se ha ampliado esta noción hacia el apego cultural, argumentando que los niños también requieren un vínculo seguro con su cultura, comunidad de origen y lengua. Yap et al. (2019) señala que “teorías de apego clásicas pueden extenderse hacia lo que se denomina ‘cultural attachment’” (Yap et al., 2019, p. 5).

El quiebre de los vínculos culturales, la separación abrupta de un niño indígena de su comunidad de origen sin compensaciones culturales, puede dar lugar a consecuencias negativas para la identidad y el bienestar del niño, tales como conflicto interno, pérdida de sentido de pertenencia y vulnerabilidad psicosocial. Esta ampliación de la teoría del apego al ámbito cultural permite entender por qué la preservación de la cultura es clave para el desarrollo integral de los niños indígenas

2.2.2. Teorías Jurídicas Aplicables

2.2.2.1 *Teoría de los Derechos Humanos Interculturales*

La teoría de los derechos humanos interculturales aborda el desafío de reconciliar la universalidad de los derechos humanos con la diversidad cultural de las sociedades contemporáneas. Mientras que el enfoque universalista sostiene que ciertos derechos son válidos para todas las personas sin discriminación cultural, el relativismo cultural advierte que estos derechos deben interpretarse en función de contextos específicos (Moreira, 2022). Frente a esta dicotomía, la propuesta del jurista y sociólogo Boaventura de Sousa Santos introduce la noción de hermenéutica diatópica, la cual plantea que “la lucha por los derechos humanos (...) no es un mero ejercicio intelectual, sino una práctica que requiere diálogo intercultural entre saberes diversos” (traducción propia, Brito Alves & Clavilho Courinho, 2019, p. 87). Esta perspectiva sugiere que los derechos humanos deben leerse y aplicarse desde una pluralidad de saberes culturales, sin imponer una visión única desde Occidente. Los derechos interculturales constituyen un marco dinámico que reconoce al ser humano como sujeto de derechos individuales y colectivos, en interacción con su cultura, sin que la identidad cultural se vuelva un límite a la dignidad o autonomía.

2.2.2.2 *Teoría de los Derechos Colectivos*

La teoría de los derechos colectivos sostiene que ciertos derechos no solo competen al individuo, sino al grupo cultural o comunidad como titular del derecho. Will Kymlicka es una de las figuras más representativas de esta corriente: entiende que, bajo el liberalismo, las minorías nacionales tienen derechos diferenciados porque su cultura constituye un fundamento de autonomía y pertenencia. Como él señala, “que

los derechos de las minorías, la democracia liberal y los derechos humanos pueden coexistir cómodamente.” (Kymlicka, 2012, p. 5). De acuerdo con Kymlicka (2002), la protección de la cultura de las minorías se articula a través de tres tipos de derechos: la representación especial de grupo, la autogobernanza y los derechos poliétnicos (Kymlicka, 2002, pp. 15-18). Esta teoría permite entender que la identidad cultural es simultáneamente derecho individual, el derecho del NNA a mantener su cultura, y colectivo —el derecho del pueblo indígena a la continuidad cultural. En la esfera de la infancia indígena, este enfoque exige que los procesos de guarda o adopción consideren tanto los derechos del niño como los derechos de su comunidad de origen.

2.2.2.3 Doctrina de la Protección Integral

La doctrina de la protección integral pone al niño, niña y adolescente (NNA) en el centro del sistema jurídico, no como objeto de asistencia, sino como sujeto pleno de derechos. Este paradigma supera el modelo de “situación irregular” que trataba a los menores como beneficiarios de medidas excepcionales, y lo sustituye por un sistema donde todos los actos, políticas e instituciones se ordenan conforme al principio del interés superior del niño. La Ley N.º 548, Código Niña, Niña y Adolescente (2014) de Bolivia establece que “la delimitación de todas las medidas, políticas, instituciones y procesos de atención a la niñez y adolescencia estará orientada por el principio del interés superior” (art. 12.i). En este marco, los derechos culturales, afectivos, identitarios y comunitarios no son opcionales sino esenciales; el niño indígena no solo debe estar protegido, sino también reconocido en su identidad cultural y vínculo comunitario.

2.2.2.4 Pluralismo Jurídico

El pluralismo jurídico es la teoría que reconoce la coexistencia de varios sistemas normativos dentro de un mismo territorio: el derecho estatal y los derechos propios de pueblos indígenas o comunidades originarias. Carlos Durand Alcántara y Miguel Á. Samanó Rentería coordinan el análisis del pluralismo jurídico en Bolivia, donde se afirma que “los Estados de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia reconocieron el pluralismo jurídico en sus constituciones (...) que establecen formas de coordinación

entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina” (Durand Alcántara & Samanó Rentería, 2017, p. 34). Este enfoque permite comprender la interlegalidad, concepto que describe la articulación entre distintos órdenes jurídicos en procesos como la familia, la guarda y la adopción. El pluralismo jurídico implica que los operadores del sistema de protección infantil deben conocer y respetar tanto el marco estatal como los sistemas propios de la comunidad indígena.

2.2.3. Enfoques Metodológicos de Análisis

2.2.3.1 *Enfoque de Derechos Humanos*

El enfoque basado en los derechos humanos se fundamenta en centrar las políticas, procedimientos y prácticas en el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos como eje principal de acción. Según el organismo Human Rights Based Approach (2019.), “los principios PANEL son una forma de desglosar lo que esto significa en la práctica. Estos son: participación, rendición de cuentas, no discriminación e igualdad, empoderamiento y legalidad” (p. 1).

En el contexto de la infancia indígena, el enfoque supone que los niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI) deben tener participación informada en los procesos que les conciernen, que los actores públicos respondan por la protección de su identidad cultural, que no sean discriminados por su origen, que puedan empoderarse para reclamar sus derechos y que estos derechos estén jurídicamente garantizados.

Desde el enfoque de derechos humanos, los procesos de guarda y adopción se analizan no solo como procedimientos administrativos, sino como espacios de garantía de dignidad, igualdad y cultura para los NNAI.

2.2.3.2 *Enfoque de Interseccionalidad*

El enfoque de interseccionalidad aborda cómo múltiples ejes de opresión, como etnia, género, clase, edad y discapacidad, se entrecruzan y producen formas específicas de exclusión o vulnerabilidad. Tal como lo formuló Kimberlé Crenshaw (1991), “La interseccionalidad... es una forma de pensar sobre la identidad y su relación con el poder.” (p. 1241). Este marco es esencial para comprender que la

niñez indígena no solo enfrenta discriminación por edad, sino que también puede ser afectada por su origen indígena, su género, su situación económica o su ubicación geográfica. En un estudio sobre bienestar infantil, Webb (2020) muestra que “Intervenciones de bienestar infantil en poblaciones étnicas de áreas pequeñas” (p.161) requieren un análisis que reconozca la intersección de etnia y pobreza.

El enfoque de interseccionalidad ayuda a visibilizar que los NNAI indígenas pueden estar en mayor riesgo de perder su identidad cultural cuando se suman múltiples factores de discriminación, pertenecer a una comunidad indígena, vivir en contexto urbano, estar en acogimiento institucional y enfrentar barreras lingüísticas. Esta herramienta metodológica provee un lente analítico que permite identificar cómo las políticas y prácticas pueden reproducir desigualdades y qué ajustes metodológicos son necesarios para evitarlas.

2.2.3.3 Enfoque Decolonial

El enfoque decolonial parte de una crítica al pensamiento eurocéntrico dominante en las ciencias sociales, el derecho y las políticas públicas, y busca visibilizar y desmontar la continuidad de la colonialidad del poder que persiste en las estructuras estatales y jurídicas. Aníbal Quijano (2000) define que “la colonialidad del poder (...) consiste en la interrelación entre el patrón mundial moderno de poder y las formas de control de la producción de conocimiento, la subjetividad y el trabajo” (p. 533). La académica Boliviana Silvia Rivera Cusicanqui introduce la noción de lo ch’ixi como una metáfora que expresa la simultaneidad de opuestos sin fusión homogeneizadora: “lo ch’ixi literalmente se refiere al gris jaspeado, formado a partir de infinidad de puntos negros y blancos que se unifican para la percepción, pero permanecen puros, separados” (traducción propia, Rivera Cusicanqui, 2018, p. 12)

El enfoque decolonial, aplicado metodológicamente al estudio de la infancia indígena, exige que los diseños de investigación, las intervenciones estatales y los procesos judiciales reconozcan y validen las epistemologías indígenas, integre la lengua originaria, los sistemas de justicia propios y los marcos comunitarios de cuidado. Esto implica que los métodos de investigación no solo analicen qué sucede, sino

cómo las estructuras coloniales de poder influyen en la invisibilización de la identidad cultural de los NNAI.

Este enfoque propone una metodología crítica, participativa y situada, que privilegia las voces indígenas, el reconocimiento de la auto posición y la transformación de los marcos institucionales que han perpetuado la desprotección cultural.

2.2.4. Legislación comparada

2.2.4.1 Modelo de la Indian Child Welfare Act (EE.UU./Canadá)

La Indian Child Welfare Act (ICWA), promulgada en Estados Unidos en 1978, fue concebida para revertir la remoción sistemática de niños indígenas de sus familias, situación que ponía en riesgo su pertenencia cultural y el bienestar de sus comunidades. Según la National Indian Child Welfare Association (NICWA), la ICWA “es una ley restaurativa que ayuda a garantizar que los hogares para niños nativos satisfagan todas sus necesidades, incluyendo conexiones culturales y comunitarias, de modo que ‘crezcan seguros, saludables y espiritualmente fuertes’” (p.66).

El modelo ICWA establece una jerarquía de ubicación en casos de custodias: primero la familia extendida, luego la tribu o comunidad indígena, después otros hogares indígenas y, sólo en último lugar, familias no indígenas. Tal enfoque de preferencia cultural busca asegurar que los niños permanezcan vinculados a su origen tribal o comunitario, optimizando la preservación cultural. Estudios recientes alertan que, pese a la finalidad de la ICWA, persisten desafíos serios en su implementación. En Canadá se estima que los niños indígenas están sobrerrepresentados en el sistema de protección infantil, siendo removidos a tasas significativamente superiores a los niños no indígenas.

Este modelo comparado evidencia que la legislación orientada a garantizar el derecho a la identidad cultural en contextos de guarda/adopción requiere tanto un marco normativo claro como mecanismos institucionales efectivos de priorización de comunidad/origen. Las limitaciones observadas, En financiamiento, jurisdicción y participación comunitaria, ofrecen lecciones útiles para otros países en los que la variable cultural de NNA indígenas es vulnerada.

2.2.4.2 Modelo de Preservación Cultural en Adopciones (Nueva Zelanda)

En Nueva Zelanda, el sistema del pueblo maorí incorpora prácticas tradicionales como el Whāngai, la crianza y adopción dentro de la familia extendida o hapū (subtribu) maorí, la cual “es una práctica comunitaria más que un proceso jurídico convencional... en la que el niño conoce tanto a sus padres biológicos como a los whāngai, y la comunidad local se involucra en la decisión” (p.61).

El derecho maorí incorpora el concepto de Tikanga (normas culturales maoríes) que comprende valores como aroha (amor), whanaungatanga (relaciones de parentesco) y whakapapa (genealogía) que fortalecen la identidad cultural del niño/adolescente adoptado.

Este modelo pone en primer lugar la familia extensa («whānau») como el hogar preferente, asegurando que la crianza sea congruente con la cultura maorí. En estudios recientes, se destaca que este enfoque favorece la vinculación cultural, reduce efectos de desarraigo y mejora resultados psicosociales.

De esta manera, el modelo neozelandés ilustra que la preservación cultural en adopciones va más allá de normas escritas, implicando un diseño institucional y comunitario que valora la participación indígena, la práctica cultural y el tejido social como ejes centrales.

2.2.4.3 Teoría de la Consulta Previa en Adopciones (Colombia)

La consulta previa, libre e informada, reconocida en el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia colombiana, establece que los pueblos indígenas deben ser consultados antes de adoptar decisiones administrativas o legislativas que les afecten. Según Semillas (2025), “la consulta previa es el derecho fundamental de los pueblos indígenas... mediante diálogo intercultural, participación activa y sin ejercicio de veto” (p.67).

La mayoría de los desarrollos de la consulta previa han estado ligados a proyectos de recursos naturales, su aplicación en procesos de adopción o guarda resulta relevante. La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia

C-054 de 2023 advierte restricciones al derecho de consulta cuando no se cumplen los umbrales procedimentales.

Este marco señala una tensión entre el principio del interés superior del niño y la autonomía colectiva de los pueblos indígenas: por un lado, el sistema de adopciones busca restablecer derechos del niño; por otro, la comunidad exige participación para proteger su identidad cultural. El reconocimiento de consulta previa en adopciones implicaría que la comunidad indígena participe en la designación de familias adoptivas, la selección de familias guardantes, el seguimiento intercultural y la valoración del impacto cultural para el menor.

El análisis comparado muestra que el modelo colombiano, aunque no específico para adopciones indígenas, ofrece elementos normativos útiles para garantizar la identidad cultural en sistemas de protección infantil.

2.2.5. Posicionamiento Teórico de la Investigación

2.2.5.1. *Adopción del Enfoque Integrador*

El enfoque integrador asume la complementariedad entre el derecho a la familia y el derecho a la identidad cultural, evitando su tratamiento como polos en conflicto. En el sistema internacional, el Comité de los Derechos del Niño ha precisado que el “interés superior del niño” funciona como derecho sustantivo, principio interpretativo y norma de procedimiento; por tanto, toda decisión debe identificar y ponderar explícitamente los elementos relevantes del caso, y justificar por qué ciertos factores tuvieron mayor peso (Francis, 2022, 99).

Este marco se refuerza en las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños (AGNU), que disponen garantizar la “continuidad en la crianza, los vínculos étnicos, religiosos, culturales y lingüísticos” en toda forma de cuidado alternativo (p.67). Familia e identidad cultural son dimensiones co-constitutivas del interés superior; la decisión que maximiza una vulnerando la otra no satisface los estándares de debida consideración exigidos por el Comité.

En Bolivia, la Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la autoidentificación cultural (art. 21) y la preexistencia de las naciones y pueblos

indígena originario campesinos con su identidad, idioma e instituciones (arts. 1–2, 30). El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) incorpora el principio del interés superior (art. 12) y el deber de respetar el origen cultural del NNA en su integración familiar, priorizando el entorno comunitario (art. 52, inc. e). La arquitectura normativa no establece jerarquías: impone a operadores y entidades compatibilizar permanencia familiar y continuidad cultural.

Para que la complementariedad sea operativa y no meramente declarativa, la literatura y la práctica comparada recomiendan mecanismos ex ante y ex post:

1. Ponderación explícita de factores culturales en resoluciones (lengua, pertenencia comunitaria, vínculos rituales/territoriales), conforme al estándar de motivación reforzada de la OG N.º 14.
2. Preferencias de ubicación que privilegien familia extensa y comunidad, inspiradas en el modelo ICWA (EE. UU.), que ordena: familia extensa → tribu/comunidad → otras familias indígenas → no indígenas.
3. Participación indígena en la definición de alternativas de cuidado (consulta y acompañamiento comunitario), siguiendo la OG N.º 11 y las Directrices de Cuidado Alternativo.
4. Indicadores verificables (existencia de intérprete; evaluación de idioma y prácticas; plan de preservación cultural; seguimiento de vínculos comunitarios), alineados con la exigencia de medidas concretas y medibles del Comité.

La jurisprudencia interamericana avala la centralidad de la identidad cultural como bien jurídico protegible, al reconocer su especial significado para los pueblos indígenas y su ligazón con territorio, cosmovisión y vida comunitaria (caso Yakye Axa).

2.2.5.2. Crítica al Enfoque Asimilacionista

El enfoque asimilacionista, hegemónico en políticas de infancia del siglo XX, subordinó las pertenencias culturales al ideal de integración a una familia “estándar” y a la cultura dominante. La evidencia histórica en Norteamérica documenta que la

remoción/trans-ubicación de niños indígenas a hogares no indígenas produjo pérdida de lengua, ruptura de lazos comunitarios y daños psicosociales persistentes; tales prácticas “no vinieron sin consecuencias” y replicaron lógicas de internados y colonialismo (Francis, 2022).

Metodológicamente, el asimilacionismo borra la variable cultural del análisis: procedimientos apurados, ausencia de intérpretes, informes psicosociales sin dimensión cultural y motivaciones genéricas que apelan a la celeridad o al “mejor interés” sin explicitar cómo se protegió la identidad.

Consecuencias del modelo asimilacionista.

- Vulneración de derechos culturales (CRC arts. 8, 20.3, 30; OG N.º 11): la continuidad étnica/lingüística se diluye o se cancela.
- Resultados psicosociales adversos: la literatura sobre adopciones transculturales registra conflictos identitarios, estrés aculturativo y debilitamiento del sentido de pertenencia, especialmente cuando se niega el acceso a referentes comunitarios y simbólicos.
- Déficit de legitimidad en decisiones judiciales y administrativas: sin valoración cultural, la motivación no supera estándares de proporcionalidad, y se arriesga a replicar prácticas discriminatorias.

La crítica al asimilacionismo confluye con el pluralismo jurídico y la interculturalidad: el derecho estatal debe coordinar con normas y autoridades indígenas, reconocer saberes y procedimientos propios, y activar preferencias culturales en las ubicaciones de cuidado. En Bolivia, la CPE y la Ley 548 ya sientan bases para esta transición (autoidentificación, idiomas, instituciones propias; interés superior con identidad), por lo que se impone un desarrollo procedimental que haga exigibles tales garantías: presencia de intérpretes, instrumentos de evaluación cultural, participación comunitaria y preferencias de colocación vinculadas al entorno comunitario (art. 52, inc. e). La experiencia comparada ofrece insumos operativos:

- ICWA (EE. UU.): jerarquías de ubicación culturalmente preferentes y estándares probatorios reforzados para apartarse de ellas (cuando el

apartamento sea estrictamente necesario y motivado). La investigación reciente subraya tanto sus aciertos como los retos de implementación (financiamiento, coordinación, litigiosidad).

- Lineamientos de cuidado alternativo: piden asegurar continuidad cultural y vínculos lingüísticos en todas las formas de cuidado; no son “meras orientaciones” sino estándares de referencia para autoridades y operadores.
- Sistema interamericano: reconoce el valor colectivo de la identidad cultural, relevante para calibrar la proporcionalidad en medidas que afecten a NNA indígenas.

Criterios de cambio normativo-procedimental (síntesis):

1. No jerarquía: declarar en protocolos que familia e identidad cultural son co-igualmente protegidas; cualquier sacrificio debe justificarse con motivación estricta (OG N.º 14).
2. Preferencias de ubicación alineadas al entorno comunitario (Ley 548, art. 52.e) y, cuando no sea posible, planes de preservación cultural con metas verificables (vínculos con líderes, lengua, festividades, visitas comunitarias).
3. Debida diligencia cultural: verificación de intérpretes, diagnóstico lingüístico, mapeo de parentesco y consulta a autoridades o referentes comunitarios (OG N.º 11; Directrices de Cuidado Alternativo).
4. Motivación reforzada: resoluciones que expliciten cómo se protegió la identidad cultural y por qué la solución adoptada maximiza el interés superior sin desarraigo (OG N.º 14).

2.3. MARCO HISTÓRICO

2.3.1. Antecedentes Históricos Internacionales

2.3.1.1 Políticas de asimilación forzada de niños indígenas

En Canadá, el sistema de escuelas residenciales se utilizó como un instrumento estatal-eclesiástico para “asimilar culturalmente” a los niños de los pueblos First Nations, Inuit y Métis. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá (Truth and Reconciliation Commission of Canada, TRC), “durante más de 150 años,

las escuelas residenciales funcionaron en Canadá. Más de 150 000 niños asistieron a estas escuelas. Muchos nunca regresaron” (NCTR, 2021, p. 17). La TRC consideró que estas instituciones representaban “un intento sistemático, patrocinado por el gobierno, de destruir las culturas y lenguas aborígenes y de asimilar a los pueblos aborígenes para que dejaran de existir como pueblos distintos” (NCTR, 2021, p. 72). Las escuelas implicaron la separación sistemática de los niños de sus familias, la prohibición de usar su lengua materna y castigos por manifestar costumbres indígenas (Ontario, 2023). Estas prácticas produjeron efectos intergeneracionales: “Los efectos intergeneracionales del trauma incluyen niveles más bajos de logro educativo y social, violencia interpersonal y relaciones deterioradas entre padres e hijos.” (Parks Canada, 2023, p. 31).

En Australia, la política de las denominadas Stolen Generations consistió en la remoción forzada de niños aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres entre aproximadamente 1910 y la década de 1970. Según la Comisión de Derechos Humanos de Australia, “Las políticas de remoción forzosa provocaron la separación de entre 1 de cada 10 y 1 de cada 3 niños indígenas, en el periodo 1910 a 1970” (Comisión Australiana de Derechos Humanos, 1997, p. 43). El informe *Bringing Them Home* calificó estas prácticas como “equivalentes a un genocidio cultural y espiritual en curso” (Comisión Australiana de Derechos Humanos, 1997, p. 72). En su conjunto, estas políticas internacionales ilustran un patrón histórico de intervenciones estatales que trataron la cultura indígena como un obstáculo para la “civilización”, promovieron activamente la pérdida de lengua, tradiciones y pertenencia comunitaria, y generaron efectos duraderos en las generaciones subsiguientes.

2.3.1.2 El “Sixties Scoop” en Canadá

El fenómeno denominado Sixties Scoop hace referencia a un periodo, aproximadamente entre finales de la década de 1950 y los años 80, durante el cual miles de niños indígenas de los pueblos First Nations, Métis e Inuit fueron retirados de sus familias y comunidades por las autoridades de bienestar infantil canadienses para ser colocados en hogares de acogida o adopción mayoritariamente no

indígenas (The Canadian Encyclopedia, 2019). Según la estimación, al menos 20 000 niños fueron afectados.

El término “scoop” —literalmente “recoger de un solo golpe”— fue acuñado para describir esta política sistemática de remoción que operó bajo la lógica de que los niños indígenas estaban mejor integrados fuera de sus vínculos comunitarios (Baswan & Yenilmez, 2021, p.7).

Entre las características clave del Sixties Scoop está la extracción de niños sin el consentimiento informado de sus familias o comunidades, la adopción transracia l hacia familias mayoritariamente blancas y la transferencia de niños fuera de sus territorios tradicionales, lo que generó “una pérdida de identidad cultural, alienación comunitaria y rupturas del vínculo familiar” (Indigenous Foundations, 2023, p. 1). La legislación canadiense dio un paso importante en 2017 al alcanzar un acuerdo preliminar para compensar a los sobrevivientes del Sixties Scoop, reconociendo que fue “un capítulo

Este antecedente internacional resulta fundamental para la presente investigación, pues evidencia que cuando los sistemas de guarda y adopción no consideran la dimensión cultural de los niños indígenas, se generan efectos de pérdida identitaria, desarraigo y vulneración de derechos que trascienden generaciones.

2.3.2. Contexto Histórico de Bolivia

2.3.2.1 *Época colonial y republicana*

Gareis (2007) describe que “las campañas de extirpación de idolatrías (...) intervinieron profundamente en los pueblos andinos, buscando la erradicación de rituales ‘pagano-indígenas’ y su reemplazo por doctrina católica” (p. 45). Bajo estas políticas, los niños indígenas eran frecuentemente separados de sus familias para recibir una “educación civilizadora” que imponía la lengua española y la religión del colonizador (Oyarzo, 2017, p. 112). El sistema de haciendas y pongueaje, según Reyeros (1949/2021), implicaba que “las familias indígenas quedaban obligadas a trabajos de servicio personal y agrícola (...) manteniendo formas de dependencia social heredada del régimen colonial” (p. 27). Estas estructuras generaron una base

de subordinación cultural y económica que limitó la continuidad de las lenguas y cosmovisiones originarias. El periodo colonial-républicano en Bolivia instauró una triple lógica: represión ritual, escolarización asimilacionista y servidumbre servil, que desató procesos de erosión cultural e identitaria.

2.3.2.2 Siglo XX: indigenismo y asimilación

Durante el siglo XX, la educación en Bolivia reflejó una política de homogeneización cultural. Como señala Bittencourt (2011), “la reforma educativa de la década de 1950 privilegió la primaria urbana, el español como lengua de enseñanza y la formación técnica, relegando la educación para indígenas a un nivel asistencial” (p. 89). En el mismo sentido, Abritta (s. f.) afirma que en la Escuela Warisata —iniciativa original de educación indígena— “la escolarización estatal consideró al indio como un campesino que debía incorporarse al mercado castellano-urbano” (p. 14). La migración rural-urbana acelerada también contribuyó a la pérdida cultural: Ansaldi (2012) muestra que “la movilidad desde los ayllus al área urbana redujo la transmisión intergeneracional de idiomas originarios y rituales comunitarios” (p. 63). En el siglo XX Bolivia transitó de un modelo colonial a uno de integración nacional que, aunque amplió cobertura, lo hizo sobre la base de la absorción cultural más que del reconocimiento de la diversidad.

2.3.2.3 Movimientos indígenas y reconocimiento de derechos

La Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 cruzó Bolivia con demandas de reconocimiento de tierras, cultura y autonomía indígena, y según Campbell (2018) “constituyó un punto de inflexión para la visibilidad política de los pueblos indígenas dentro del Estado boliviano” (p. 78). En 1994 la reforma constitucional reconoció el carácter multiétnico y pluricultural del país, introduciendo derechos colectivos indígenas (López, 2009, p. 34). El período 2000-2005, marcado por conflictos sociales como el “gasolinazo” y la emergencia del Movimiento al Socialismo (MAS), permitió el protagonismo político indígena real (Escárzaga, 2012, p. 112). Este conjunto de movilizaciones y reformas sentó las bases de la construcción de un sujeto político indígena capaz de incidir en los procesos normativos del país.

2.3.2.4 El Estado Plurinacional

La Constitución Política del Estado de 2009 estableció a Bolivia como un Estado plurinacional que “reconoce la preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y garantiza su identidad cultural, idioma e instituciones” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, art. 2). Con la aprobación de la Ley 548 – Código Niña, Niño y Adolescente en 2014, se incorporó el principio de respetar el “origen cultural” del NNA en procesos de guarda y adopción (art. 52). Sin embargo, Oyarzo (2017) advierte que “aun cuando el marco normativo es avanzado, persisten vacíos en su implementación práctica, tales como la falta de intérpretes de lenguas originarias y protocolos interculturales específicos” (p. 119). Si bien el Estado Plurinacional y la Ley 548 constituyen avances significativos en norma, el desafío real está en su aplicación efectiva, siendo imprescindible el desarrollo de instrumentos procedimentales que traduzcan principios en prácticas concretas.

2.3.3. Evolución del Derecho a la Identidad Cultural

2.3.3.1 Evolución del Derecho Internacional

La garantía del derecho a la identidad cultural, entendida como el derecho de las personas y los pueblos a mantener sus formas de vida, su lengua, tradiciones y cosmovisión, ha sido incorporada progresivamente en la arquitectura del derecho internacional de los derechos humanos. Según Ferri (2018), “el derecho a participar en la vida cultural está firme en los instrumentos de derechos humanos, especialmente en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos” (p. 5). El artículo 27 (1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece que “toda persona tiene el derecho de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”

El reconocimiento de los pueblos indígenas y su identidad cultural se amplió con el Convenio 169 de la OIT (1989) que, ratificado por múltiples estados, consagra el derecho a conservar sus costumbres, instituciones y lenguas propias. La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) en su artículo 30 declara que “los niños pertenecientes a minorías u originarios tienen derecho a disfrutar de su propia

cultura, practicar su propia religión y usar su propia lengua” (p.63). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) refuerza que los pueblos indígenas tienen derechos colectivos a su identidad, idioma, cultura, educación y participación en decisiones que les afectan.

2.3.3.2 Evolución normativa en Bolivia

En el ámbito nacional, la evolución normativa también refleja un tránsito desde un enfoque tutelar hacia uno de protección integral con reconocimiento intercultural. El antiguo Código del Menor de 1992 configuró un modelo mayormente asistencial y tutelar de la infancia. Con el establecimiento del Constitución Política del Estado de Bolivia (2009) se reconoció, en los artículos 58-61, que los niños y adolescentes tienen derechos al desarrollo integral y a su identidad étnica, socio-cultural y lingüística (Plurinational State of Bolivia, 2009, art. 58). La promulgación de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente en 2014 marcó un salto significativo: el artículo 52 incorpora explícitamente el derecho a la identidad cultural del NNA y el deber del Estado de respetar su origen cultural en medidas de protección (Liebel, 2014).

Se identifica aún normativa específica pendiente para garantizar procedimientos interculturales de guarda y adopción de niños indígenas. El reconocimiento jurídico ya existe, pero los instrumentos de implementación y los protocolos interculturales siguen siendo un desafío. La normativa boliviana ha avanzado sustancialmente, pero su implementación real exige mecanismos de seguimiento y aplicación adaptados al contexto indígena.

2.3.4 Evolución de las Políticas de Adopción en Bolivia

2.3.4.1 Modelos históricos de adopción

En las comunidades indígenas bolivianas, existieron tradicionalmente sistemas de crianza comunal, donde los niños eran acogidos por redes de parentesco ampliado o comunitarias. Estos esquemas funcionaban sobre la base de reciprocidad, pertenencia cultural y continuidad de la lengua y tradición. Con la institucionalización del sistema legal de adopción a comienzos del siglo XX, se impuso un modelo nacional basado en la familia nuclear, muchas veces desvinculado de la cultura de

origen del niño. La reforma de los años 1992, y luego en 2014 con la Ley 548, y finalmente con modificaciones más recientes de 2021, intentaron modernizar el sistema jurídico-adoptivo hacia mayor protección del interés superior del menor (Estado plurinacional de Bolivia, 2009).

2.3.4.2 Estadísticas históricas

Las estadísticas oficiales de Bolivia indican que en 2023 había al menos 5 678 niñas, niños y adolescentes (NNA) en centros de acogida a nivel nacional, distribuidos en aproximadamente 180 albergues. De este total, en el departamento de La Paz se reportaron 672 NNA en centros de acogida.

En cuanto a adopciones, los registros del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) muestran datos públicos de “número de reconocimientos y adopciones por año de registro” para el periodo 2010-2022. El documento de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) detalla que entre 2012 y 2021 las adopciones con sentencia en Bolivia fluctuaron: en 2012 fueron 159 nacionales y 44 internacionales; en 2013, 162 nacionales y 13 internacionales; etc. Esto indica que la proporción de adopciones internacionales respecto al total fue en esos años de aproximadamente entre 20-30 % en algunos años, pero también con grandes variaciones. El informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia reportó que, en una evaluación a los centros de acogida, “5 345 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de acogimiento en todo el país; el 63 % de ellos tienen un referente afectivo (es decir parte de su entorno familiar), y sólo el 40 % reciben visitas periódicas” (2023).

Estos datos permiten establecer algunas tendencias:

- La población de NNA en acogimiento institucional se mantiene en varios miles ($\approx$ 5 300-5 700) en el país.
- Las adopciones nacionales son más numerosas que las internacionales, aunque estas últimas representan un porcentaje significativo en ciertos años.
- Aunque el total de centros y acogimientos se comunica (180 albergues en 2021 según un reporte), no se informa cuánto porcentaje de estos NNA

proceden de pueblos indígenas o cuántos están en familias de origen indígena versus no indígena.

- Existe una tendencia hacia la desinstitucionalización y el fortalecimiento del acogimiento familiar, aunque esta tendencia aún no está cuantificada públicamente con datos recientes, ni desagregada por etnia o culturalidad.
- El vacío de datos étnico-culturales es significativo: no se encuentra registro público que indique, por ejemplo, qué porcentaje de los 5 678 NNA están indígena originario campesinos o cuántos procesos de guarda/adopción incluyeron la variable cultural.

La evidencia estadística en Bolivia indica un número importante de NNA bajo protección estatal (albergues), una práctica constante de adopciones con ciertos picos de internacionalización, y una urgente necesidad de datos que permitan medir la variable cultural (etnicidad, lengua, comunidad) en los procesos de guarda y adopción. Este déficit de información constituye por sí mismo un hallazgo relevante de la investigación: sin datos desagregados por origen cultural, no es posible evaluar con precisión si se está cumpliendo el derecho a la identidad cultural de los NNA indígenas.

2.4. MARCO NORMATIVO

2.4.1. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

2.4.1.1. Sistema Universal de Protección

A) Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) – Artículo 27

El artículo 27.1 de la DUDH consagra que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”. En doctrina, Shaver y Sganga explican que este precepto ancla la protección internacional de la cultura como derecho humano autónomo, con un alcance que no se agota en el acceso a las artes o a la ciencia, sino que incluye prácticas, identidades y pertenencias (2009, p. 2): “El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad...”. Esta lectura doctrinal permite sostener, de cara a procesos de guarda y adopción de

NNA indígenas, que la participación en la vida cultural comprende la continuidad de su lengua y cosmovisión, no solo el acceso “general” a cultura. Modello subraya que el texto de 1948 “se refiere, en términos generales, al derecho a gozar de la cultura, sin definir su contenido de forma cerrada”, por lo que su interpretación evolutiva se afianza en pactos y observaciones generales posteriores (Modello, 2011, p. 222).

En clave constitucional en Bolivia (art. 21 CPE), el art. 27 DUDH funciona como parámetro interpretativo pro persona. Su contenido se densifica con el PIDESC (art. 15) y la Observación General N° 21 (OG-21), así como con el PIDCP (art. 27) y la OG-23 (minorías), como se verá infra.

B) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) – Artículo 27

El artículo 27 del PIDCP reconoce que en los Estados donde existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, “no se negará a las personas pertenecientes a esas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma” (traducción propia). El Comité de Derechos Humanos precisó el alcance en su Observación General N° 23: “Este artículo establece y reconoce un derecho que se otorga a las personas pertenecientes a grupos minoritarios y que es distinto de... todos los demás derechos...” (1994, párr. 1), este artículo establece y reconoce un derecho conferido a individuos pertenecientes a minorías, distinto y adicional a otros derechos del Pacto, e impone a los Estados obligaciones positivas para su efectividad.

La doctrina ha reforzado esta lectura robusta. Thornberry (2002), monografía clásica sobre minorías, sostiene que el art. 27 opera como cláusula de “no negación” que, en la práctica, demanda medidas de protección cuando el goce cultural, lingüístico o religioso está en riesgo: “El artículo 27 es un escudo contra la negación y un incentivo para la protección positiva.” (p. 164). En la misma línea, Xanthaki (2007) observa que los desarrollos recientes han “acercado” la protección de minorías y de pueblos indígenas, de modo que el derecho a la cultura exige espacios efectivos para la continuidad identitaria (p. 7). Estas formulaciones son directamente pertinentes para decisiones de guarda y adopción: si la reasignación familiar

desconecta al NNA indígena de su lengua/comunidad sin salvaguardas, el Estado podría “negar” en los hechos el disfrute del art. 27.

Obligaciones del Estado (PIDCP, art. 27 + OG-23): (i) abstenerse de interferir en el uso de la lengua y prácticas culturales; (ii) proteger frente a actos de terceros que los menoscaben; y (iii) adoptar medidas positivas cuando circunstancias estructurales impidan el ejercicio del derecho (Comité DH, 1994, párrs. 6.1–7). Esto se traduce en criterios de ubicación que respeten la continuidad cultural, uso de intérpretes y motivación reforzada en resoluciones.

C) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) – Artículo 15 y OG-21

El artículo 15.1(a) del PIDESC reconoce “el derecho de toda persona a participar en la vida cultural”. La Observación General N° 21 del Comité DESC (2009) es hoy el estándar más preciso sobre contenido, titulares y obligaciones. El Comité afirma que la cultura comprende “formas de vida, lenguaje, tradiciones, creencias, instituciones y modos de creación” y exige a los Estados “respetar, proteger y cumplir” el derecho, incluyendo medidas especiales para minorías y pueblos indígenas (OG-21, párrs. 11–22, 48–55). En palabras del propio Comité: “El derecho de toda persona a participar en la vida cultural ... exige medidas tanto negativas como positivas por parte de los Estados parte” (2009, párr. 6) —“exige medidas tanto negativas como positivas” y agrega que los Estados deben “adoptar medidas para garantizar que minorías y pueblos indígenas puedan preservar, desarrollar y transmitir su identidad cultural” (2009, párr. 32) “adoptar medidas para garantizar que minorías y pueblos indígenas puedan preservar, desarrollar y transmitir su identidad cultural”.

La doctrina resalta el valor normativo de la OG-21 para operacionalizar el art. 15. Para Ferri, la Observación “da sustancia a la norma, define beneficiarios, contenido y obligaciones, y abraza un enfoque multicultural para la participación cultural de minorías” (2011, p. 6). Shaver y Sganga (2009) añaden que la cláusula de “participar en la vida cultural” implica continuidad y transmisión intergeneracional en contextos indígenas, de modo que la separación institucional sin salvaguardas puede ser incompatible con el PIDESC (p.6).

Para el procesos de guarda y adopción, el bloque DUDH–PIDCP–PIDESC exige: (i) evaluación cultural previa; (ii) preferencia por soluciones que preserven lengua y vínculos comunitarios (familia extensa/comunidad); (iii) intérpretes y comunicación en lengua propia; y (iv) motivación específica sobre identidad cultural. Estos estándares informan la interpretación del art. 21 CPE y del art. 52 de la Ley 548 en Bolivia.

2.4.2. Instrumentos Específicos sobre Derechos del Niño

2.4.2.1. *Convención sobre los Derechos del Niño (1989)*

Artículo 8: Derecho a preservar la identidad

El artículo 8 de la CDN impone a los Estados el deber de resguardar y restablecer la identidad del niño (nombre, nacionalidad y relaciones familiares) cuando haya sido vulnerada. En palabras del propio tratado: “Cuando un niño sea privado de manera ilegal de algunos o de todos los elementos de su identidad, los Estados Parte deberán proporcionar la asistencia y protección apropiadas, con el fin de restablecer rápidamente su identidad.” (ONU, 1989, art. 8.2). Esta cláusula tiene aplicación directa en escenarios de acogimiento y adopción: la preservación de la identidad no es un fin declarativo, sino una obligación de resultado, restituirla “sin demora”, que alcanza a los componentes culturales de la identidad cuando sean parte de las “relaciones familiares” y del entorno de origen.

La doctrina especializada del comentario de la CDN subraya el alcance expansivo del artículo 8: “El derecho a la preservación de la identidad.” comprende continuidad biográfica y vínculos que estructuran la personalidad del niño (Tobin, 2019, p. 281). La lectura sistemática con los artículos 20, 21, 29 y 30 refuerza que la identidad incluye idioma, cultura y pertenencia comunitaria en el caso de NNA indígenas.

Artículo 20.3: Continuidad cultural en cuidados alternativos

Cuando el niño está privado de su medio familiar, los Estados deben asegurar cuidados alternativos y, al escoger la medida concreta, considerar “la conveniencia de la continuidad en la educación del niño y la de su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico” (ONU, 1989, art. 20.3). Esta previsión positiva obliga a ponderar y

documentar la solución que mejor preserve su identidad cultural (familia extensa, comunidad de origen o entornos culturalmente afines).

Artículo 21: Garantías en adopción

Para los Estados que reconocen la adopción, el artículo 21 impone que “el interés superior del niño sea la consideración primordial” y que la adopción se practique con salvaguardas legales y administrativas, incluida la competencia de autoridades y el control de idoneidad de adoptantes (ONU, 1989, art. 21). En clave intercultural, la interpretación conforme a los artículos 20.3 y 30 exige justificación estricta cuando la medida adoptiva rompa la continuidad cultural.

Artículo 29: Educación respetuosa de la identidad cultural

El artículo 29 fija las finalidades de la educación, entre ellas, el “respeto de la identidad cultural del niño, de su idioma y sus valores” (ONU, 1989, art. 29.1.c). El Comité de los Derechos del Niño recordó que no se trata solo de contenidos, sino de prácticas educativas respetuosas de la diversidad (OG N.º 1): “La educación debe estar dirigida al desarrollo del respeto por la propia identidad cultural, lengua y valores del niño.” (traducción propia) (Comité CDN, 2001, párr. 9). Esto refuerza la coherencia del sistema de protección: el niño no solo debe ser ubicado en un entorno que no contradiga su identidad, sino que además debe educarse en condiciones que la fortalezcan.

Artículo 30: Niños pertenecientes a minorías o pueblos indígenas

El artículo 30 prohíbe negar a los niños indígenas, en comunidad con su grupo, el disfrute de su propia cultura, el uso de su lengua y la práctica de su religión (ONU, 1989, art. 30). El texto es claro: “Un niño que pertenezca a una de estas minorías o que sea indígena no deberá ser privado del derecho... a disfrutar de su propia cultura... ni a usar su propia lengua.”. En términos de adjudicación, impone obligaciones positivas de no negación y de facilitación cuando la medida estatal (p. ej., una adopción trans-cultural) pueda obstaculizar ese disfrute.

2.4.2.2. *Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño*

Observación General N.º 11 (2009): Niños indígenas y sus derechos

La OG N.º 11 ofrece el marco interpretativo específico para la niñez indígena. El Comité destaca que los Estados deben adoptar medidas para garantizar la continuidad cultural, incluyendo intérpretes, personal capacitado y participación de las comunidades: “Los Estados Parte deberán adoptar medidas para garantizar que los niños indígenas tengan acceso a la educación en su propia lengua y cultura... y para asegurar su participación efectiva en las decisiones que les afecten.” (Comité CDN, 2009, párrs. 59–62). Reitera que el art. 30 es operativo y exigible: “El artículo 30 establece un derecho que no deberá ser negado.” (párr. 18). Para procesos de acogimiento y adopción, el Comité insta a aplicar criterios preferentes que eviten el desarraigo cultural y favorezcan la familia extensa o el entorno comunitario.

Observación General N.º 14 (2013): Interés superior del niño La OG N.º 14 consolida el interés superior como consideración primordial y exige motivación reforzada cuando se ponderan derechos en tensión. Cita clave: “Todas las consideraciones deben ser especificadas explícitamente en relación con el caso en cuestión, así como la razón por la cual tienen mayor peso.” todas las consideraciones deben explicitarse y justificarse (Comité CDN, 2013, párr. 97). En casos con niños indígenas, el Comité dispone que el análisis del interés superior incluya la identidad y pertenencia cultural como elementos sustantivos, no accesorios (párrs. 55, 76). En consecuencia, una decisión de adopción que sacrifica la continuidad cultural sin razones convincentes y proporcionadas vulnera el estándar de la OG N.º 14.

Aplicación e interpretación conjunta (CDN + OG-11 + OG-14).

La hermenéutica integrada conduce a reglas prácticas para autoridades administrativas y jurisdiccionales: (i) pesquisa temprana de origen y lengua del NNA; (ii) preferencia por familia extensa/comunidad (art. 20.3 y OG-11); (iii) provisión de intérpretes y servicios culturalmente pertinentes; (iv) motivación reforzada que pruebe por qué una medida que afecta la identidad cultural satisface el interés superior (OG-14, párr. 97); y (v) seguimiento pos-medida para verificar la continuidad

cultural y lingüística. Estas exigencias son plenamente justiciables en sede contencioso-administrativa o constitucional (control de legalidad y de convencionalidad).

2.4.2.3. Convención de La Haya sobre Adopción Internacional (1993)

La Convención de 1993 establece estándares internacionales para la adopción internacional basados en cooperación, salvaguardas y subsidiariedad (primacía de soluciones nacionales y de la familia extensa antes de considerar una adopción internacional). Su Preámbulo y disposiciones operativas buscan asegurar que la adopción internacional se practique “En el mejor interés del niño y con respeto a sus derechos fundamentales.” (HCCH, 1993, Preámbulo). Entre las garantías destacan: autoridades centrales, idoneidad de adoptantes, consentimiento libre e informado y prevención de ganancias indebidas. Estas salvaguardas dialogan con los arts. 20 y 21 de la CDN y con la OG-14, reforzando la tutela frente a riesgos de tráfico o desarraigo injustificado.

A diferencia de referencias desactualizadas que sugerían lo contrario, Bolivia sí es Parte Contratante de la Convención de 1993: ratificó el 12/03/2002 y la Convención entró en vigor el 01/07/2002 (HCCH, Status table). Esto implica la vigencia de las reglas de cooperación y subsidiariedad en materia de adopción internacional, complementarias al marco constitucional (CPE) y a la Ley 548. Para la judicatura, esta pertenencia obliga a chequear la preferencia por soluciones nacionales y la evaluación cultural antes de una adopción internacional.

2.4.3. Instrumentos sobre Derechos de Pueblos Indígenas

2.4.3.1 Convenio 169 de la OIT (1989) – Ratificado por Bolivia

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constituye el principal instrumento vinculante internacional que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas. Bolivia figura entre los Estados ratificantes.

En su artículo 5, el Convenio disponen que los pueblos indígenas tienen el derecho a conservar sus costumbres e instituciones: “Se deberá respetar la integridad de los valores, prácticas e instituciones de estos pueblos.” (art. 5.1(b)).

El artículo 7 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo: “Los pueblos interesados deberán participar en la formulación, implementación y evaluación de planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos” (art. 7.1).

El artículo 30 dispone que las medidas que afecten a los pueblos indígenas sean acordes a sus tradiciones culturales: “Las medidas para proteger los derechos de los pueblos interesados podrán incluirse en los medios o instituciones destinados a tal fin, siempre que sean coherentes con las aspiraciones de estos pueblos.” (art. 30).

Para los procesos de guarda o adopción de niños, niñas y adolescentes (NNA) indígenas, el Convenio 169 impone la obligación de considerar no solo a nivel individual sino comunitario-cultural los efectos de la medida: la evaluación del origen cultural, la participación de la comunidad indígena, y la adecuación de la institución adoptiva o acogedora al marco cultural del niño están respaldadas por estos artículos. La doctrina lo resume así: “Los principios consagrados en el C169... han informado la manera en que estos temas han sido posteriormente planteados y comprendidos.” (Alfonso Peña Jumpa, 2023, p. 2)

2.4.3.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)

Este instrumento adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas es no vinculante, pero constituye un estándar internacional de cumplimiento y aplicación de derechos de pueblos indígenas.

- Artículo 7.2 establece que los pueblos indígenas tienen “el derecho de decidir sus propias prioridades de desarrollo”
- Artículo 8 nota que los pueblos indígenas tienen el derecho de “no ser sometidos a asimilación forzada ni a destrucción de su cultura”

- Artículo 11 afirma el derecho a practicar y revitalizar tradiciones, costumbres y cultura.
- Artículo 14 consagra que los pueblos indígenas tienen el derecho “a establecer sistemas educativos propios y a proporcionar educación en su propia lengua en formas culturalmente apropiadas”

Este marco normativo refuerza que el niño indígena no solo tiene derechos individuales, sino que su medida de protección debe respetar los derechos colectivos de pueblo: idiomas, educación, tradiciones, participación comunitaria. En consecuencia, cualquier decisión que omita estos aspectos está en tensión con la Declaración de 2007.

2.4.3.3 Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2016)

La Declaración Americana, adoptada por la Organización de los Estados Americanos, refuerza la protección regional para pueblos indígenas. Entre sus disposiciones:

- Reconoce el derecho a la identidad cultural, cosmovisión, vestimenta, idioma, tradiciones.
- Incluye protección especial para la niñez indígena, al destacar que los niños indígenas tienen derecho a “que se mantenga y fortalezca” su identidad cultural y que se priorice su bienestar en conformidad con su origen.

En Bolivia, estos instrumentos conforman un bloque de convencionalidad que debe informar la interpretación del art. 21 CPE y del art. 52 de la Ley 548, especialmente en los procesos de guarda y adopción. Los operadores del sistema deben garantizar que los criterios de asignación, evaluación psicosocial y seguimiento incluyan la dimensión cultural indígena, conforme a los estándares internacionales antes descritos.

2.4.4. Jurisprudencia Internacional Relevante

2.4.4.1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Uno de los hitos jurisprudenciales más relevantes para los derechos de identidad y cultura de pueblos indígenas es el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay (2005). La Corte señaló que el Estado paraguayo había incurrido en responsabilidad al no reconocer la propiedad colectiva ancestral del pueblo Enxet-Lengua, "... La Corte reconoce el derecho a la propiedad colectiva de la tierra para los pueblos indígenas, considerando el significado especial que su territorio ancestral tiene como base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad y sostenibilidad económica." (CEJIL, 2005, p. 1). En su fallo, la Corte indicó que el territorio indígena no es meramente un bien material, sino componente esencial de su identidad cultural.

El Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007) la Corte estableció que el Estado contaba con la obligación de "consultar, de buena fe y con carácter previo" a los pueblos indígenas cuando proyectos de desarrollo podrían afectar su territorio y cultura. "La Corte determinó que el Estado debe reconocer el derecho del pueblo Saramaka a la personalidad jurídica y garantizar que cualquier nueva concesión dentro del territorio Saramaka esté sujeta a evaluaciones previas de impacto ambiental y social." (2007, par. 194(b)). Estas decisiones jurisprudenciales fijan estándares que los procesos de guarda o adopción deben observar: el derecho a pertenecer a comunidad, al idioma, a vínculos culturales, y la obligación estatal de garantizarlos.

Respecto a su aplicabilidad al contexto boliviano, aunque la Corte no se refirió directamente a Bolivia en estos casos, los estándares resultan vinculantes para los Estados parte de la Convención Americana, entre ellos Bolivia, y funcionan como parámetros de interpretación obligatorios para la protección de la niñez indígena. La obligación de protección cultural se extiende al ámbito de protección infantil, dado que la interrupción de vínculos culturales o comunitarios podría configurar violación al derecho a la identidad.

2.4.4.2 Tribunal Constitucional Plurinacional (Bolivia)

En el orden interno boliviano, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido diversas sentencias vinculadas a la interculturalidad, autonomía indígena y derechos de la niñez. Por ejemplo, la sentencia No. 084/2014-SC-TT menciona que “los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias instituciones, prácticas culturales, idioma y territorio, conforme al art. 30 de la CPE y el art. 7 del Convenio 169” (TCP, 2014, p. 22). Si bien no existe aún amplia jurisprudencia específica del TCP sobre adopción de NNA indígenas con enfoque intercultural, la doctrina advierte que el marco constitucional boliviano obliga a los operadores judiciales a interpretar las leyes y procesos, como los de guarda o adopción, dentro del paradigma del Estado plurinacional e intercultural (Quispe, 2022, p. 137).

Cualquier decisión de guarda o adopción en Bolivia deberá considerar los principios establecidos: la identidad cultural del niño, su origen indígena, y los vínculos comunitarios como elementos de protección. El TCP funciona como instancia de control que puede exigir motivación reforzada y criterios culturales en sus sentencias.

2.4.5. Marco Normativo Nacional

2.4.5.1 Constitución Política del Estado (2009)

A) Fundamentos del Estado Plurinacional

Artículo 1: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.” (CPE, 2009, art. 1)

Artículo 2: “Se reconoce y garantiza la preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos y de las demás organizaciones sociales del país, a los que les asiste el derecho a la libre determinación, en el marco de la unidad del Estado Plurinacional.” (CPE, 2009, art. 2)

Artículo 9.2: “El Estado promueve y garantiza la diversidad cultural, étnica y lingüística de la Nación y de los pueblos indígena originario campesinos mediante

políticas públicas y mecanismos de promoción de participación y desarrollo.” (CPE, 2009, art. 9.2)

B) Derechos Fundamentales Aplicables

Artículo 14: “Se prohíbe cualquier tipo de discriminación que atente contra la dignidad humana y menoscabe los derechos y libertades fundamentales de las personas, por motivos de origen, cultura, lengua, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, edad, filiación, estado, nacionalidad, domicilio, residencia, tipo de licencia, circunstancia de salud, discapacidad, o cualquier otra distinción.” (CPE, 2009, art. 14)

Artículo 21.1: “Se reconoce el derecho de las personas a su identidad cultural y colectiva, a participar en la vida cultural de sus pueblos y a mantener, desarrollar y expresar libremente su identidad; el Estado garantiza su protección y promueve el respeto a la diversidad cultural de la Nación y de sus pueblos.” (CPE, 2009, art. 21.1)

Artículo 21.2: “El Estado garantiza para la educación intercultural bilingüe como modalidad de respeto a la diversidad de los pueblos y naciones indígena originario campesinos y afrobolivianos y como derecho de toda persona.” (CPE, 2009, art. 21.2)

C) Derechos de Pueblos Indígenas (Art. 30)

Artículo 30: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho a existir libremente y a conservar y reproducir sus identidades culturales, sus costumbres e instituciones; el Estado les garantiza el derecho a sus tierras, territorios y recursos; las medidas para reconocer sus instituciones propias y sus formas de organización política deben respetar su cultura, idioma y cosmovisión.” (CPE, 2009, art. 30)

D) Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Arts. 58-61)

Artículo 58: “La familia, como núcleo fundamental de la sociedad, tiene la función irremplazable de proteger, cuidar y educar a niñas, niños y adolescentes; el Estado garantiza su protección integral.” (CPE, 2009, art. 58)

Artículo 59: “Toda niña, niño y adolescente tiene derechos, sin discriminación, a su desarrollo integral, al cuidado, protección y participación, de conformidad con la presente Constitución, la ley y los instrumentos internacionales vigentes.” (CPE, 2009, art. 59)

Artículo 60: “El Estado, la sociedad, la familia y la persona tienen el deber de respetar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la ley determinará los mecanismos de protección y la corresponsabilidad de los actores correspondientes.” (CPE, 2009, art. 60)

2.4.5.2 Código Niña, Niño y Adolescente – Ley 548 (2014)

A) Principios Generales

Artículo 12 (Inciso i): “El interés superior de la niña, niño y adolescente es una consideración primordial en todas las decisiones que les afecten.” (Ley 548, 2014, art. 12.i)

Artículo 12 (Inciso I): “Se reconoce la identidad cultural como principio del presente Código.” (Ley 548, 2014, art. 12.I)

B) Derechos Civiles y Políticos

Artículo 52: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la identidad cultural; en los procesos de guarda, tutela o adopción se garantizará el derecho a mantener sus vínculos familiares, comunitarios, lingüísticos, culturales y de pertenencia, salvo que ello sea contrario a su interés superior.” (Ley 548, 2014, art. 52)

C) Sistema de Protección Integral

Artículo 159: “El Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA) es el conjunto articulado de órganos... que tiene como objetivo garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.” (Ley 548, 2014, art. 159)

Artículo 162: “Para el logro de sus objetivos, el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente cuenta con... instancias judiciales y

administrativas, incluyendo la participación de autoridades indígenas” (Ley 548, 2014, art. 162)

D) Institutos de la Guarda (Ley 548)

Definición (art. 57): La guarda es “una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral ... con carácter provisional” y se otorga por resolución judicial; no afecta la autoridad materna o paterna (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 57.I). La persona guardadora debe “precautelar los intereses” del NNA incluso frente a madre o padre (art. 57.II).

Clases (art. 58); El Código distingue: a) guarda por desvinculación familiar (según normativa de familia) y b) guarda otorgada por la Jueza o Juez de Niñez y Adolescencia a quien no tiene tuición legal (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 58).

Requisitos (art. 59); Se exige mayoría de edad, salud física y mental (certificado y evaluación psicológica), informe social, solicitud justificada y no tener sentencia ejecutoriada por delitos dolosos contra la vida e integridad. Además, “la niña, niño y adolescente... deberá ser oída u oído previamente y su opinión será fundamental” (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 59.I–II).

Vigencia, seguimiento y habilitación (art. 60); La guarda rige mientras se define suspensión o extinción de autoridad; puede otorgarse a terceras personas si no hay progenitores identificados o hay conflicto de filiación. El juzgado ordenará a la DNA el seguimiento y el lugar de ejercicio; la persona guardadora puede ser habilitada por la Instancia Técnica Departamental de Política Social para trámite de adopción (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 60.I–III).

Prohibición de transferencia (art. 61)

“Los responsables de la guarda bajo ninguna circunstancia pueden transferir a terceros” al NNA (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 61).

Revocación (art. 62); Puede revocarse de oficio o a petición de parte, previo haber oído al NNA (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 62).

Trámite y ejercicio (art. 63); La guarda puede ser tramitada por familiares, terceras personas o la DNA ante el juzgado competente (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, art. 63).

E) Instituto de la Adopción (Ley 548)

Definición y principios (arts. 80–82)

“La adopción ... es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente, en situación de adoptabilidad, adquiere la calidad de hija o hijo ... en forma estable, permanente y definitiva” (art. 80.I). Se rige por el interés superior (art. 80.II) y debe tramitarse con celeridad, integridad ética y sin discriminación, cumpliendo protocolos (art. 81). La adopción otorga “igual condición que la de hija o hijo nacido” con los mismos derechos y deberes (art. 82) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, arts. 80–82).

Selección e idoneidad (arts. 83–85); Es obligación de las Instancias Departamentales de Política Social identificar y seleccionar solicitantes (art. 83). Se fijan requisitos para solicitantes (edad mínima 25; diferencia de 18 años; topes de edad, etc.) y para el NNA (nacionalidad, edad, etc.) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, arts. 84–85).

Reserva, prohibición de lucro y derecho a conocer orígenes (arts. 93–96); El trámite es absolutamente reservado (art. 93); existe prohibición de lucro (art. 94). La persona adoptada tiene derecho a conocer los antecedentes de su adopción y referencias de su familia de origen al alcanzar la mayoría de edad o desde su emancipación (art. 95) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, arts. 93–96).

Adopción nacional e internacional; instrumentos internacionales (arts. 97–102, 100); Se definen solicitantes de adopción nacional (art. 97) y adopción internacional (art. 98). Para la internacional, el art. 100 exige que el país de residencia del solicitante sea parte de la Convención de La Haya sobre Adopción Internacional y que existan convenios ratificados; se detalla documentación e idoneidad (art. 102) (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, arts. 97–98, 100, 102).

Preferencias y otras reglas procesales (arts. 89–93, 90–92); El Código prevé preferencias para ciertos perfiles de NNA (mayores de 4 años, grupos de hermanos,

discapacidad, etc.) y reglas sobre representación, desistimiento, desvinculación, reserva y archivo (Estado Plurinacional de Bolivia, 2014, arts. 89–93).

2.4.5.3 Otras Normas Nacionales

A) Ley N.º 073 – Ley de Deslinde Jurisdiccional

La Ley N.º 073, de 29 de diciembre de 2010, establece que “La presente Ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente; y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico.” (Ley 073, 2010, art. 1)

el artículo 12 afirma que “Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades.” (Ley 073, 2010, art. 12.I)

Esta norma posiciona a la jurisdicción indígena originaria campesina con igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, reconociendo la convivencia de múltiples órdenes jurisdiccionales en el Estado Plurinacional. (Ley 073, 2010, art. 3)

B) Ley N.º 045 – Ley contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación

La Ley N.º 045, promulgada el 8 de octubre de 2010, tiene por objeto “establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.” (Ley 045, 2010, art. 1.I)

En su capítulo de principios se señala que uno de ellos es la “interculturalidad”, como “la interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones” (Ley 045, 2010, art. 2.a)

El Decreto Supremo reglamentario N.º 0762 de 5 de enero de 2011 regula la implementación de la Ley 045, estableciendo que los Gobiernos Autónomos y demás

entidades deben “implementar políticas para la prevención contra el racismo y toda forma de discriminación” (DS 0762, 2011, art. 3)

C) Decretos Supremos Reglamentarios

Los Decretos Supremos regulan la aplicación de leyes como la Ley 045 o la Ley 548. Por ejemplo, el Reglamento de la Ley 045 (DS N.º 0762) contempla la implementación de políticas, establecimiento de instituciones, y procedimientos para asegurar el cumplimiento del objeto de la ley. (DS N.º 0762, 2011, art. 1)

Para la Ley 548 existen normativas reglamentarias que precisan los procedimientos de guarda, adopción e intervención institucional, aunque se requiere revisar cuál DS específico rige actualmente ese procedimiento en Bolivia.

D) Normativa del Órgano Judicial

Se cuenta con instrumentos internos del sistema judicial que apuntan a garantizar el principio de identidad cultural, como el reconocimiento del pluralismo jurídico y la coordinación entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originaria campesina. Por ejemplo, la Ley N.º 025 (Ley del Órgano Judicial) en su artículo 3 establece el principio de plurinacionalidad (Ley 025, 2010, art. 3.1)

El Tribunal Supremo de Justicia aprobó el “Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces”, mediante Acuerdo N.º 316/2017, el cual fija los lineamientos para la actuación judicial en contexto de jurisdicción indígena originaria campesina y la consideración de la dimensión cultural en los procesos. (TSJ, 2017)

2.4.6. Análisis de Coherencia y Vacíos Normativos

2.4.6.1. Coherencia del Sistema Normativo

El sistema jurídico en Bolivia mantiene una coherencia formal entre los instrumentos internacionales de derechos humanos y su legislación interna. La Constitución Política del Estado (CPE, 2009) incorpora los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), el Convenio 169 de la OIT (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007),

consolidando un modelo plurinacional basado en el reconocimiento de la diversidad cultural y en la protección especial de la niñez.

Existe una relación directa entre el artículo 21 de la CPE, que reconoce el derecho a la identidad cultural como derecho fundamental, y el artículo 52 de la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente (2014), que establece expresamente el derecho de los niños, niñas y adolescentes a “mantener, preservar y desarrollar su identidad cultural, idioma, tradiciones y costumbres”. Esta convergencia normativa demuestra la intención del legislador de trasladar al ámbito de la niñez los principios de diversidad cultural y no discriminación previstos en el artículo 14.II de la CPE.

La armonía formal no siempre se traduce en coherencia sustantiva. Mientras la Constitución garantiza derechos colectivos y culturales de los pueblos indígenas (arts. 2, 30 y 42 CPE), la Ley 548 adopta un enfoque predominantemente individual, orientado a la protección integral del niño sin integrar plenamente la dimensión colectiva de su identidad cultural. De este modo, se genera una tensión normativa entre el reconocimiento del derecho a la identidad cultural como atributo individual (art. 52 Ley 548) y su carácter comunitario, propio de las naciones y pueblos indígenas (art. 30 CPE).

La falta de articulación entre la Ley 548 y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional (2010) limita la coordinación entre la justicia ordinaria y la indígena originaria campesina en materia de familia, generando un vacío en la aplicación del pluralismo jurídico previsto en el artículo 179.II de la CPE.

2.4.6.2. Vacíos Normativos Identificados

A pesar del marco legal avanzado, la investigación identifica vacíos normativos sustantivos y operativos que impiden garantizar efectivamente la identidad cultural de los NNA indígenas.

El primer vacío se relaciona con la ausencia de protocolos específicos para la atención y protección de niños indígenas en procesos de guarda y adopción. El artículo 52 de la Ley 548 enuncia el derecho, pero no establece mecanismos procedimentales que orienten su aplicación. En consecuencia, los juzgados de

familia y las Defensorías de la Niñez carecen de directrices técnicas para valorar la pertenencia cultural, determinar la necesidad de intérpretes o definir criterios de asignación familiar que respeten el entorno cultural del niño.

El segundo vacío corresponde a la falta de criterios de asignación cultural en los procesos de adopción. Ninguna norma vigente exige que la familia guardadora o adoptiva comparta la identidad étnica o cultural del NNA, lo que puede derivar en situaciones de asimilación forzada. A diferencia del modelo del Indian Child Welfare Act (EE. UU., 1978), Bolivia no contempla un principio de preferencia cultural que priorice la permanencia del niño dentro de su comunidad o grupo de origen.

En tercer lugar, se evidencia la ausencia de mecanismos de consulta a comunidades indígenas. Aunque el artículo 30.II.15 de la CPE reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cada vez que se adopten medidas que los afecten, no existen disposiciones que establezcan cómo se realiza dicha consulta en procesos judiciales de guarda o adopción. Esta omisión vulnera la participación comunitaria y el principio de corresponsabilidad familiar y social que consagra el artículo 60 de la CPE.

La carencia de indicadores de cumplimiento representa un vacío estructural. No existen registros nacionales que identifiquen el origen étnico de los NNA en acogimiento o adopción, ni mecanismos de seguimiento que evalúen si las decisiones judiciales preservan efectivamente su identidad cultural. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (2023) reconoció que los informes de SEDEGES y las Defensorías de la Niñez no incluyen variables culturales, lo que impide diseñar políticas basadas en evidencia.

2.4.6.3. Contradicciones o Ambigüedades

El análisis normativo revela también contradicciones interpretativas entre el alcance del artículo 21.1 de la CPE y su aplicación práctica. El texto constitucional reconoce el derecho a la identidad cultural de toda persona, pero no define mecanismos específicos para su ejercicio en contextos de sustitución familiar. En el ámbito

judicial, esta omisión se traduce en una interpretación restrictiva, donde la protección de la identidad cultural se subordina al principio del interés superior del niño, entendido de forma inmediata y no integral.

En la aplicación del artículo 52 de la Ley 548 persisten ambigüedades similares. Si bien la norma ordena respetar la identidad cultural del niño, no establece obligaciones concretas para las autoridades competentes ni sanciones por incumplimiento. En la práctica, las decisiones de adopción priorizan la disponibilidad de familias antes que la compatibilidad cultural, lo que evidencia una contradicción entre la norma y su ejecución administrativa.

Estas ambigüedades normativas revelan la necesidad de un desarrollo reglamentario que defina estándares operativos mínimos, como la valoración cultural en los informes psicosociales, la participación de intérpretes y la consulta a comunidades, para hacer efectivo el derecho a la identidad cultural. De no resolverse, el Estado boliviano corre el riesgo de mantener un sistema de protección formalmente garantista, pero materialmente monocultural, en contradicción con el espíritu plurinacional proclamado por su Constitución.

2.5. MARCO CONTEXTUAL

2.5.1. Contexto Sociodemográfico de Bolivia

2.5.1.1 Pueblos Indígenas en Bolivia

De acuerdo con el censo de 2012, más de 3 millones de personas declararon autoidentificarse como parte de un pueblo indígena-originario-campesino en Bolivia, lo cual representó aproximadamente el 62 % de la población mayor de 15 años (PUCP – Ridei, 2012). No obstante, otras lecturas señalan que el resultado oficial bajó al 41 % en dicho censo. Entre las naciones indígenas más numerosas se encuentran los pueblos Quechua y Aymara, así como los pueblos de las tierras bajas como los Chiquitano, los Guaraní y los Mojeño. Geográficamente, la mayor concentración de pueblos quechua y aymara se encuentra en las tierras altas andinas y altiplánicas, mientras que los pueblos de tierras bajas se distribuyen en la Amazonía, Chiquitania y oriente del país. Según informes, los pueblos indígenas

acumulaban aproximadamente el 23 % de la superficie nacional bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). En términos socio-económicos, los datos oficiales indican que muchas de estas poblaciones enfrentan mayores índices de pobreza, menores niveles de acceso a servicios públicos y requerimientos educativos más altos comparados con la población no indígena, aunque las estadísticas desagregadas siguen siendo limitadas.

2.5.1.2 Niñez Indígena en Bolivia

La población infantil indígena en Bolivia constituye un segmento significativo dentro del conjunto de niños, niñas y adolescentes (NNA). Si bien no hay cifras oficiales exhaustivas recientes que indiquen con precisión la cantidad de NNA indígenas por grupo etario, el censo de 2012 registró que en la variable de “pertenencia a naciones y pueblos indígena originario campesinos o afrobolivianos” aproximadamente 1 837 105 personas declararon pertenecer al pueblo quechua, y 1 598 807 al pueblo aymara. Estos datos sugieren que la niñez indígena representa una parte relevante de los nuevos bornes demográficos del país.

Los pueblos indígenas en Bolivia presentan índices más elevados de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Por ejemplo, se documenta que ciertas naciones indígenas tienen porcentajes de “no pobres” relativamente bajos (como el pueblo Tapiete con 57,7 %) respecto al promedio nacional. El acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, educación intercultural bilingüe) también muestra disparidades en favor de la población no indígena. En este sentido, la condición de niñez indígena se intersecta con otros factores de riesgo como la ubicación rural, la migración y la pobreza.

2.5.1.3 Situación Específica de La Paz

El departamento de La Paz alberga una considerable población indígena originaria-campesina, destacando los pueblos aymara y quechua como predominantes tanto en zonas rurales del altiplano como en los asentamientos urbanos del área metropolitana de La Paz y El Alto. Según datos del Censo de Población y Vivienda (2012, p.21), el 33,3 % de la población del departamento residía en áreas rurales y el

66,7 % en áreas urbanas, lo que refleja un marcado predominio urbano en la estructura demográfica departamental.

El mismo censo permite inferir que la movilidad interno-rural a urbano ejerce una presión significativa sobre la identidad cultural de la niñez indígena, pues “el ritmo de crecimiento de la población urbana (2,4 %) y, en menor medida, el de la población rural (0,5 %)” condiciona los procesos migratorios internos.

En términos absolutos, para 2024 el departamento fue estimado en 3 022 566 habitantes, con lo que representa una parte relevante de la población total del país.

Estas cifras permiten observar que los niños, niñas y adolescentes indígenas en La Paz se enfrentan a un entorno dual: por un lado, la persistencia de comunidades rurales con estructuras culturales propias, y por otro, el contexto urbano-periurbano donde el riesgo de desarraigo cultural se incrementa, especialmente ante la falta de mecanismos que garanticen la continuidad de su lengua, tradiciones y pertenencia comunitaria. Esta situación demográfica y espacial específica del departamento obliga a que los sistemas de protección infantil (guarda y adopción) implementen respuestas interculturales diferenciadas, que aún no se encuentran ampliamente desarrolladas.

2.5.2. Sistema de Protección de Niñez en Bolivia

2.5.2.1 Estructura Institucional Nacional

El marco institucional en Bolivia para la protección de la niñez se organiza principalmente bajo la rectoría del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), que, mediante el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, asume la función de entidad rectora del Ley 548 – Código Niña, Niño y Adolescente, constituyendo el eje central del Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA). Según la Ley 548, el Sistema “funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales de interés público” (Bolivia, 2014, art. 159 II).

En el ámbito judicial, los juzgados de familia en las diferentes jurisdicciones tienen competencia para tramitar medidas de guarda, adopción y protección de NNA,

conforme a la normativa nacional. Al nivel sub-nacional, los gobiernos autónomos departamentales y municipales participan mediante entidades como el Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia – DNA, las cuales ejecutan políticas, programas y atención directa de los casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Este diseño institucional refleja una articulación jerárquica y distribuida que pretende abarcar tanto la formulación normativa como la ejecución operativa. No obstante, la implementación práctica evidencia desafíos que serán detallados en las secciones siguientes.

2.5.2.2 Situación de Niños en Acogimiento

Los datos oficiales muestran que en Bolivia había 5 678 niños, niñas y adolescentes institucionalizados en 180 centros de acogida (albergues públicos, privados y mixtos) al momento del estudio. (UNICEF & MJTI, 2021, p. 2) El reporte indica además que de ese total, 5 479 habían permanecido más de 29 días en dichas instituciones (UNICEF & MJTI, 2021, p. 2).

Los motivos de institucionalización se vinculan principalmente a la falta de cuidado parental, abandono o riesgo grave para el menor, lo cual implica la aplicación de medidas de protección de carácter excepcional. Sin embargo, el tiempo promedio de permanencia en estos centros resulta prolongado en muchos casos, un 29 % de la población de la muestra defensorial se encontraba en un centro de acogida por más de cinco años (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 55).

Un problema crítico identificado es la “ausencia de datos desagregados por origen cultural o étnico”, lo que impide evaluar si la identidad cultural de los NNA indígenas es debidamente considerada en su paso por el sistema de acogimiento (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 22).

2.5.2.3 Estadísticas de Adopción en Bolivia

En los últimos años se ha observado un cambio en la tendencia de las adopciones en Bolivia, con un mayor peso de las adopciones nacionales frente a las internacionales, aunque los datos precisos por año no siempre están disponibles o

son comparables (RELAF, 2021, p. 26). El perfil de los adoptantes muestra que prevalecen familias nacionales con capacidades acreditadas y que el proceso tiende a reducir sus plazos gracias a reformas recientes (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2023).

Un vacío persistente es la carencia de estadísticas oficiales que identifiquen cuántos de los NNA adoptados pertenecen a pueblos indígenas o han sido objeto de procesos de guarda y/o adopción teniendo en cuenta su variable cultural. Esta omisión limita la capacidad estatal de evaluar y garantizar el cumplimiento del derecho a la identidad cultural en estos procedimientos.

2.5.3. Sistema de Protección en La Paz

2.5.3.1 Estructura Institucional Departamental

En el departamento de La Paz, la entidad central encargada de la gestión de políticas sociales es el Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental. SEDEGES administra diversos centros de acogida, entre los que figuran el Centro de Acogida Niño Jesús, el Centro de Acogida José Soria y el Centro de Acogida Félix Méndez Arcos (SEDEGES La Paz, s. f., “Centros de Acogida”).

La información publicada, SEDEGES señala que atiende “centros de acogida para niños, jóvenes, personas con discapacidad e incluye los mencionados” (SEDEGES La Paz, s. f.). Se menciona que la población de NNA (0-17 años) atendida ronda aproximadamente los 80 menores en ciertas unidades, no se dispone de un dato actualizado y público que detalle el total de NNA indígenas o su proporción por cultura.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia – DNA en La Paz también ejerce función protectora, pero el número exacto de DNAs operativos en el departamento no está claramente publicado en fuentes de libre acceso. En los centros de acogida supervisados, se señala la falta de protocolos institucionalizados para detección de violencia y seguimiento de las NNA, lo que evidencia limitaciones tanto en

capacidades técnicas como en registro de datos (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 218).

En el ámbito judicial, los juzgados de familia del departamento de La Paz están facultados para conocer y resolver procesos de guarda y adopción según la normativa de protección integral de la niñez. Sin embargo, tampoco se cuenta con estadísticas públicas recientes sobre el número exacto de juzgados de familia ni la carga procesal específica de guarda o adopción en el departamento.

2.5.3.2 Flujo de Casos en La Paz

El recorrido típico de un caso de protección en La Paz inicia con la separación del niño, niña o adolescente del entorno familiar por decisión administrativa o judicial, continúa con la internación en un centro de acogida (administrado por SEDEGES o con su supervisión), sigue con la evaluación biopsicosocial a cargo de la DNA y SEDEGES, prosigue con la posible declaratoria de adoptabilidad o asignación de guarda, y finaliza con la adopción o retorno a la familia de origen.

La normativa nacional establece plazos —por ejemplo, la Ley 548 – Código Niña, Niño y Adolescente exige que las medidas de guarda y adopción se tramiten con eficiencia y prioridad por el interés superior del niño (Bolivia, 2014, arts. 217-260) —, en la práctica se señalan demoras. Un informe defensorial afirmó que “la mayor dificultad identificada para promover los procesos de adopción ... es la falta de definición de la situación legal de las y los NNA” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 72) . Los actores involucrados en cada etapa incluyen jueces de familia, técnicos de SEDEGES, personal de la DNA, adoptantes potenciales, y en algunos casos autoridades indígenas o comunitarias, aunque la participación comunitaria es esporádica y poco registrada.

2.5.3.3 Estadísticas de Guarda y Adopción en La Paz (2019-2023)

En la ciudad de La Paz, se informó que en el año 2022, 33 niños, niñas y adolescentes fueron adoptados, lo que representa aproximadamente un 50 % más que en el año anterior (ANF, 2022) . Este dato nos da una referencia puntual para ese año, aunque no se dispone de cifras completas para los años 2019-2021 ni para

el periodo hasta 2023. En lo relativo a guarda (antes de adopción), no se encontraron datos públicos accesibles que detallen el número de casos tramitados en el departamento con indicación de origen cultural de los NNA.

Un problema central es que no existe desagregación por origen cultural o étnico en los registros de guarda y adopción en La Paz, lo que impide conocer cuántos de los NNA indígenas están en estos procesos y si se atiende su derecho a identidad cultural. Esta laguna estadística coincide con la constatación nacional de falta de registro desagregado en el sistema de protección infantil (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 22).

2.5.4. Situación Actual de la Identidad Cultural en Procesos de Protección

2.5.4.1 Diagnóstico Institucional

En Bolivia, diversos informes institucionales han señalado la limitada incorporación del enfoque intercultural en los procesos de guarda, acogimiento y adopción de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia (2019) observó que “no existe un registro nacional que identifique la pertenencia étnico-cultural de las niñas, niños y adolescentes en centros de acogida” (p. 22). Esto evidencia la ausencia de mecanismos sistemáticos de seguimiento de la variable cultural.

Respecto de la capacitación de los operadores, jueces de familia, técnicos del Servicio Departamental de Gestión Social, SEDEGES, personal de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, se advierte que “los programas de formación en interculturalidad son escasos y no están institucionalizados con estándares mínimos” (UNICEF & MJTI, 2021, p. 14). En cuanto al uso de intérpretes de lenguas originarias, no hay un estándar nacional obligatorio que garantice su disponibilidad en cada juzgado o centro de acogida. Finalmente, la coordinación con autoridades indígenas resulta en la práctica muy heterogénea: aunque la normativa reconoce la participación de pueblos indígenas, en los hechos se observa que “las autoridades originarias participan sólo en casos puntuales, sin protocolos claros de consulta previa” (FILAC, 2025, p. 49).

2.5.4.2 Factores que Afectan el Cumplimiento

La no realización efectiva del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción se vincula con múltiples factores. En el plano normativo se identifican vacíos claros: la legislación, aunque reconoce la identidad cultural (art. 21 CPE; art. 52 Ley 548), carece de reglamentos operativos que definan criterios de valoración cultural en el ámbito de guarda/adopción. A nivel institucional, la sobrecarga de casos, la falta de recursos humanos especializados y el limitado acceso a los servicios de intérpretes generan dificultades prácticas. Operativamente, la ausencia de herramientas técnicas específicas —listas de verificación cultural, protocolos de valoración originaria— limita la capacidad de los operadores para actuar con criterio intercultural. En el plano social, persisten estereotipos y discriminación que afectan la valoración de la pertinencia cultural de los NNA indígenas; como señala Albó (2012), en el contexto boliviano “la diversidad cultural se ha considerado históricamente un obstáculo al desarrollo, lo que condiciona la prioridad que se da a la variable cultural” (p. 19).

2.5.4.3 Experiencias o Buenas Prácticas

Pese a las numerosas carencias, se registran iniciativas aisladas que apuntan hacia buenas prácticas. En un informe regional de Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe – FILAC (2025) se documenta que algunos programas piloto en Bolivia han integrado intérpretes de lengua originaria y actividades de vinculación comunitaria en procesos de acogimiento, lo cual “ha permitido que los niños participantes expresen su propia lengua y participen de sus rituales comunitarios, favoreciendo su sentido de pertenencia” (p. 46). Estas experiencias demuestran que, cuando se implementan mecanismos concretos, la variable cultural puede ser respetada y promovida; sin embargo, la escala de estas prácticas es aún limitada. Entre las lecciones aprendidas destaca la necesidad de formalizar protocolos interculturales, desarrollar base de datos desagregados por cultura, y garantizar la participación de las comunidades indígenas como actor clave.

2.5.5. Contexto Comparado Regional

2.5.5.1 Experiencias en América Latina

En el contexto latinoamericano, múltiples investigaciones han evidenciado cómo los procesos de protección infantil frente a la infancia indígena se articulan con cuestiones de identidad cultural, migración, segregación educativa y asimilación estatal. En Ecuador, por ejemplo, se señala que “los programas estatales no toman debidamente en cuenta las especificidades culturales de los pueblos indígenas” (Coalición de ONGs, 2013, p. 4), lo cual genera que las intervenciones “no satisfagan la necesidad real de las personas indígenas, sino que crean una dependencia” (Coalición de ONGs, 2013, p. 4). Este hallazgo pone de manifiesto una brecha estructural: la falta de adaptación cultural de los servicios de protección a la niñez indígena.

En México, la inclusión social de niñas indígenas sigue siendo precaria: según Brookings Institution (2017), “las niñas indígenas en México son más vulnerables que otras niñas, no sólo por el trato desigual al interior de la familia y la comunidad” (p. 2). Esa vulnerabilidad refuerza la necesidad de que los sistemas de protección infantil estén diseñados con enfoque de género, cultura e interseccionalidad.

En Colombia, aunque la normativa reconoce mecanismos de consulta previa y participación de comunidades indígenas, los estudios sugieren tensiones entre la autonomía colectiva y el interés superior del niño cuando se trata de adopciones que involucran comunidades indígenas (Beardall, 2025, p. ...). Si bien es más fuerte la literatura anglo-canadiense, estos estudios latinoamericanos destacan la dimensión intercultural y de derechos colectivos que debe incorporarse en los procesos de guarda/adopción de niños indígenas.

Estas experiencias regionales muestran tres elementos clave: (i) la necesidad de adaptar los procesos de guarda, acogimiento o adopción al contexto cultural indígena; (ii) la relevancia de una estadística desagregada por origen étnico-cultural; y (iii) la existencia de modelos que integran la participación de las comunidades indígenas y la preservación de la lengua, tradición y pertenencia comunitaria.

2.5.5.2 Lecciones Aplicables a Bolivia

En Bolivia, estas experiencias permiten extraer lecciones valiosas. Primero, la perspectiva peruana-ecuatoriana advierte que sin adaptación cultural los servicios pueden generar dependencia y pérdida de identidad (Coalición de ONGs, 2013). En Bolivia, donde el derecho a la identidad cultural está constitucionalmente reconocido (Art. 21 CPE), es imperativo asegurar que los procesos de protección infantil incluyan protocolos interculturales y estadísticas que identifiquen el origen indígena. Segundo, la evidencia mexicana sobresalta que la vulnerabilidad de niñas indígenas requiere un enfoque interseccional que considere género, cultura y migración urbana-rural (Brookings Institution, 2017). Esto es relevante en La Paz, donde se combinan dinámicas urbano-rurales de población indígena. Tercero, la experiencia colombiana y de otros países muestra que la autonomía de la comunidad indígena debe articularse con el interés superior del niño y la identidad cultural como derecho colectivo e individual. Este equilibrio también es clave en Bolivia, dado el Estado Plurinacional y la normativa que reconoce pueblos indígenas (Art. 30 CPE).

De este modo, para adaptar estos aprendizajes a la realidad boliviana es necesario:

- Modelos replicables: Establecer protocolos interculturales de guarda/adopción que se hayan probado en otros países y adaptarlos al contexto boliviano.
- Errores a evitar: No asumir que un procedimiento “universal” sirve para niños indígenas sin adaptar lengua, tradiciones, comunidad de origen.
- Adaptaciones necesarias: Incorporar la participación de las comunidades indígenas, intérpretes de lengua originaria, evaluación de identidad cultural en los informes psicosociales, y desagregación estadística por origen cultural.

El contexto comparado regional aporta marcos de referencia y advertencias que la investigación boliviana debe considerar para que los procesos de guarda y adopción en La Paz no sólo garanticen el derecho a una familia, sino también la preservación de la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

El presente capítulo presenta el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas a operadores institucionales del sistema de protección de la niñez y adolescencia en el municipio de La Paz. La encuesta fue aplicada a una muestra efectiva de 63 operadores institucionales del sistema de protección de la niñez y adolescencia en el municipio de La Paz, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple a partir de una población total de 108 funcionarios. Los participantes pertenecen a tres instituciones principales:

- **Juzgados de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ-La Paz):** 10 jueces y juezas.
- **Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES-La Paz):** 38 profesionales (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, pedagogos).
- **Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA-La Paz):** 15 técnicos y profesionales en protección.

La aplicación se realizó de manera presencial y virtual durante el segundo semestre de 2025. La tasa de respuesta fue del 100 % de la muestra prevista (63 encuestas válidas).

El análisis se sustenta en un enfoque mixto descriptivo–interpretativo, articulando los resultados cuantitativos de la encuesta con los criterios jurídicos establecidos en la Constitución Política del Estado (2009), el Código Niña, Niño y Adolescente – Ley 548 (2014), y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia, tales como el Convenio 169 de la OIT (1989) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

3.1 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados

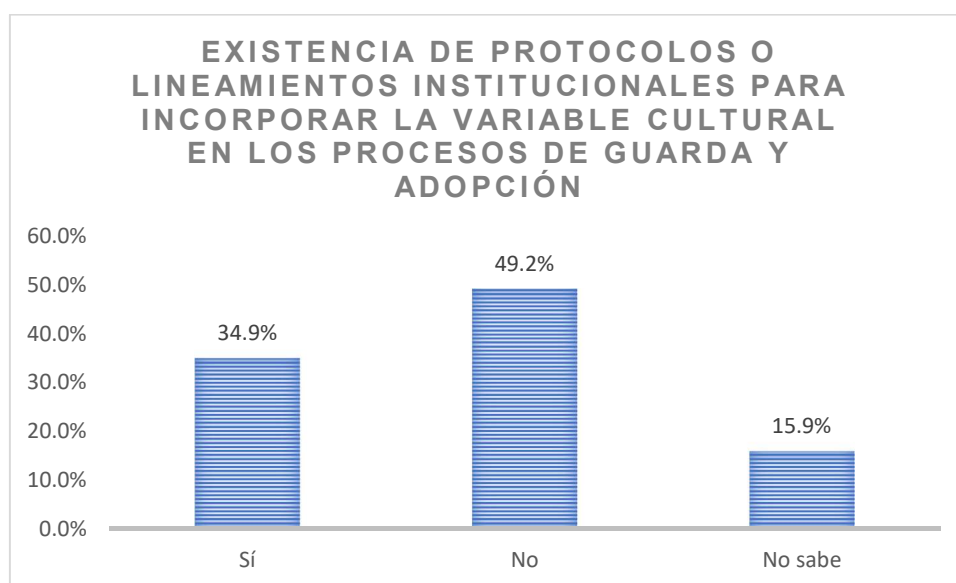
Los resultados se presentan a continuación:

TABLA 2. Existencia de protocolos o lineamientos institucionales para incorporar la variable cultural en los procesos de guarda y adopción

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	22	34.9
No	31	49.2
No sabe	10	15.9
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 1. Representación gráfica de la primera pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

Del total de 63 encuestados, el 49,2 % señaló que su institución no cuenta con protocolos interculturales, mientras que solo el 34,9 % afirmó su existencia y un 15,9 % manifestó desconocerlo.

Estos resultados evidencian una carencia estructural en la reglamentación institucional, que afecta directamente la aplicación del artículo 52 de la Ley 548 (2014), el cual establece que las decisiones deben respetar el origen cultural del niño o niña.

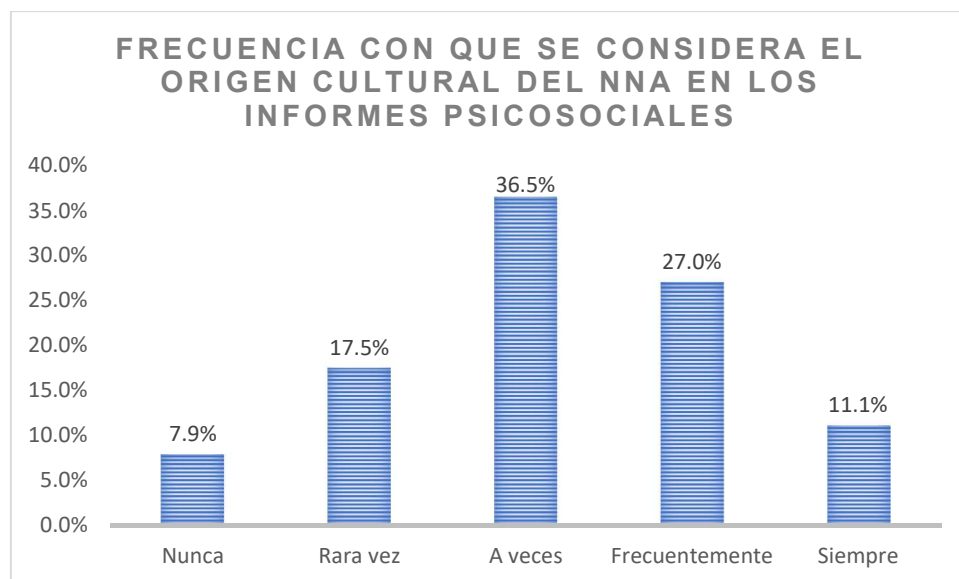
La falta de protocolos genera discrecionalidad y desigualdad en la atención, vulnerando el principio de igualdad y no discriminación consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política del Estado (2009). Contradice el artículo 30 del Convenio 169 de la OIT (1989), que obliga a los Estados a adoptar medidas adaptadas a las tradiciones culturales de los pueblos indígenas.

TABLA 3. Frecuencia con que se considera el origen cultural del NNA en los informes psicosociales

Escala	Frecuencia	Porcentaje (%)
1 = Nunca	5	7.9
2 = Rara vez	11	17.5
3 = A veces	23	36.5
4 = Frecuentemente	17	27.0
5 = Siempre	7	11.1
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 2. Representación gráfica de la segunda pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

La segunda pregunta evaluó la frecuencia con que los equipos técnicos consideran el origen cultural del niño, niña o adolescente (NNA) al elaborar informes psicosociales.

El 36,5 % respondió que lo hace “a veces”, el 27 % “frecuentemente”, y solo el 11,1 % “siempre”, mientras que un 25,4 % indicó que “rara vez” o “nunca” se toma en cuenta.

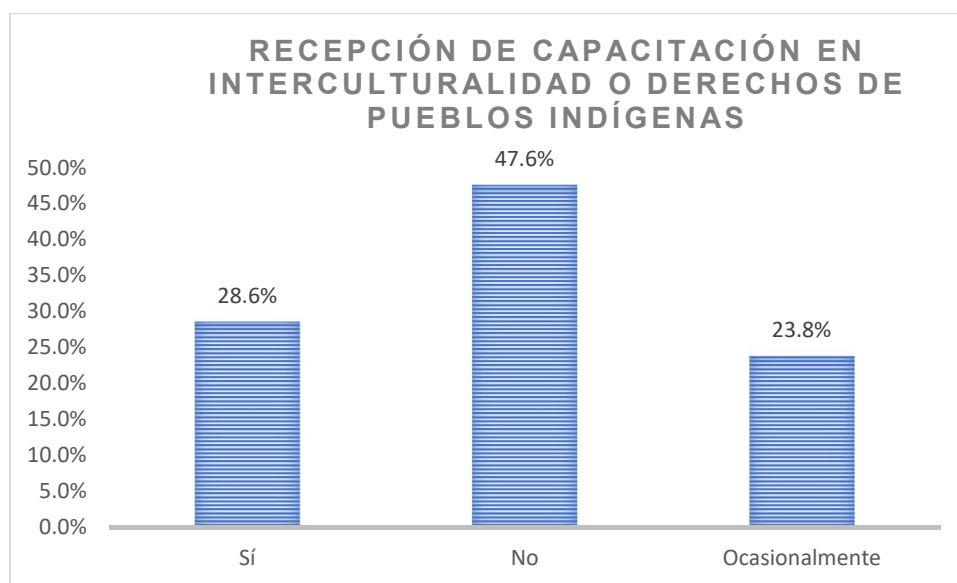
Esto demuestra que la variable cultural no es un criterio constante en la valoración de la situación del NNA, lo cual contradice los principios de interés superior del niño (art. 12, inc. i, Ley 548) y de identidad cultural (art. 12, inc. I). El escaso reconocimiento de la pertenencia étnico-cultural implica que las decisiones judiciales pueden derivar en rupturas lingüísticas o culturales, afectando el desarrollo psicosocial del niño.

TABLA 4. Recepción de capacitación en interculturalidad o derechos de pueblos indígenas

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	18	28.6
No	30	47.6
Ocasionalmente	15	23.8
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 3. Representación gráfica de la tercera pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

A la pregunta sobre capacitación en temas de interculturalidad o derechos de pueblos indígenas, el 47,6 % de los encuestados afirmó no haber recibido formación

alguna, mientras que un 28,6 % indicó que sí la recibió y un 23,8 % de forma ocasional.

Estos resultados reflejan una debilidad institucional en la formación continua, lo que limita la comprensión integral del principio de interculturalidad consagrado en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado (2009).

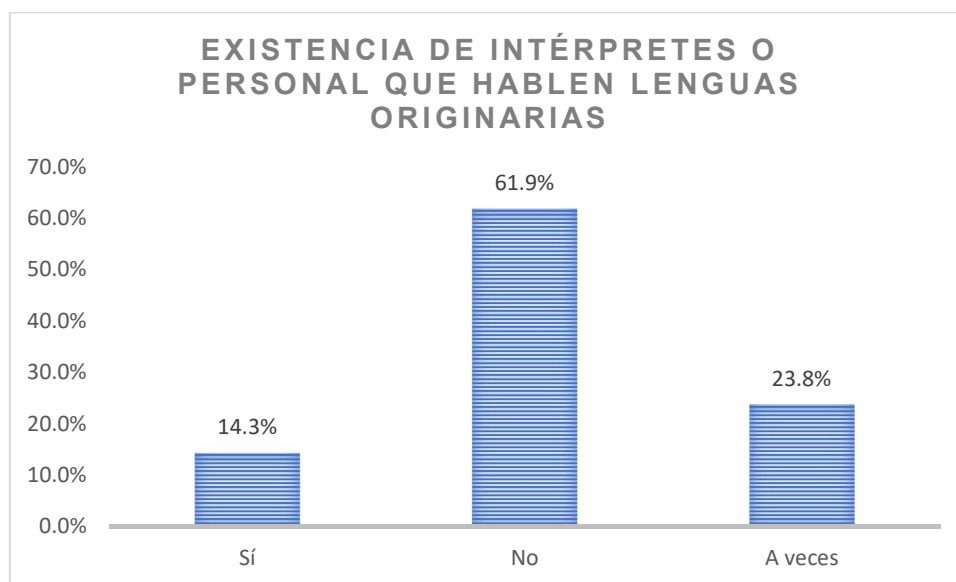
La ausencia de capacitación impide que los operadores traduzcan los principios constitucionales en prácticas concretas, afectando el cumplimiento del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción.

TABLA 5. Existencia de intérpretes o personal que hablen lenguas originarias

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	9	14.3
No	39	61.9
A veces	15	23.8
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 4. Representación gráfica de la cuarta pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

El 61,9 % de los encuestados indicó que no existen intérpretes ni personal bilingüe en sus instituciones, mientras que solo el 14,3 % respondió afirmativamente y un 23,8 % mencionó que “a veces” los hay.

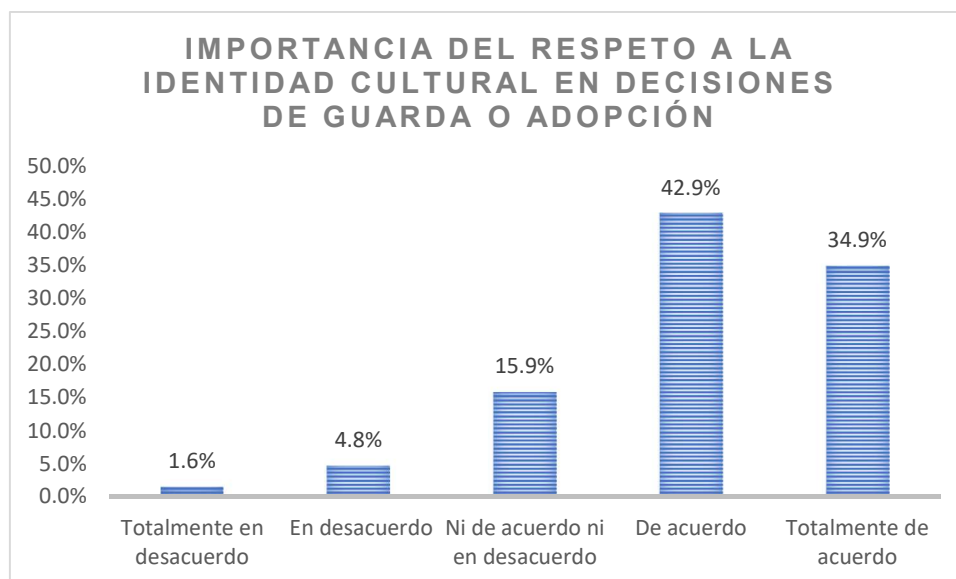
Esta carencia constituye una forma de barrera lingüística institucional, contraria a lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado (2009), que reconoce la igualdad jurídica de las lenguas originarias, y al artículo 30 del Convenio 169 de la OIT (1989), que obliga a garantizar el acceso a la información en lengua materna. En consecuencia, los NNA indígenas enfrentan procesos judiciales que no respetan su idioma ni su cosmovisión, afectando su derecho a una identidad cultural plena.

TABLA 6. Importancia del respeto a la identidad cultural en decisiones de guarda o adopción

Escala	Frecuencia	Porcentaje (%)
1 = Totalmente en desacuerdo	1	1.6
2 = En desacuerdo	3	4.8
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo	10	15.9
4 = De acuerdo	27	42.9
5 = Totalmente de acuerdo	22	34.9
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 5. Representación gráfica de la quinta pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

El 42,9 % de los encuestados se mostró de acuerdo y el 34,9 % totalmente de acuerdo con que el respeto a la identidad cultural es un criterio esencial en las decisiones de guarda o adopción.

Estos datos evidencian que existe conciencia jurídica sobre la importancia del derecho, aunque la práctica institucional no refleja esa percepción.

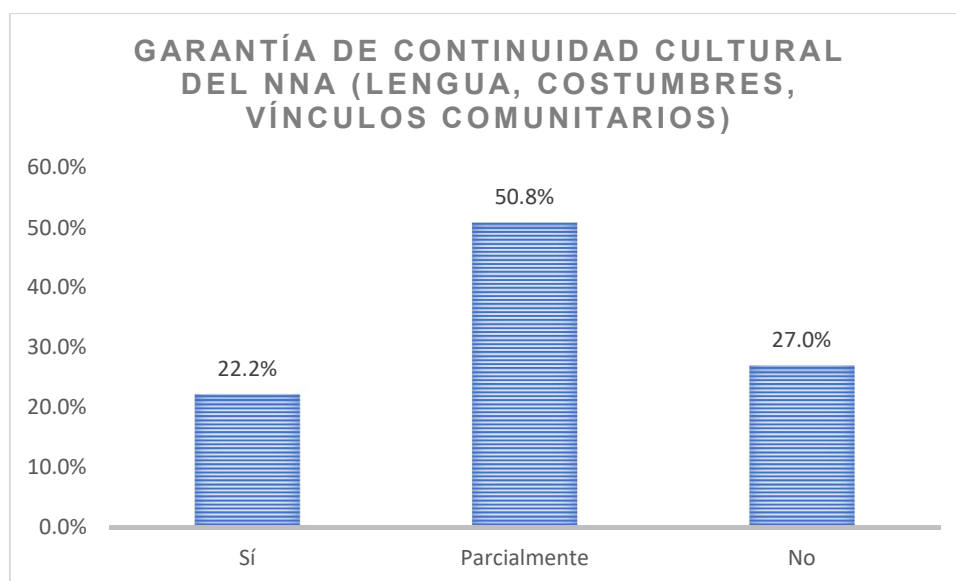
La brecha entre conocimiento y aplicación sugiere que los operadores identifican el problema, pero carecen de mecanismos y herramientas normativas que les permitan actuar conforme a la ley.

TABLA 7. Garantía de continuidad cultural del NNA (lengua, costumbres, vínculos comunitarios)

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	14	22.2
Parcialmente	32	50.8
No	17	27.0
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 6. Representación gráfica de la sexta pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

A la consulta sobre si durante los procesos se garantiza la continuidad cultural del niño o niña (lengua, costumbres, vínculos comunitarios), el 50,8 % respondió “parcialmente”, el 27 % “no” y solo el 22,2 % “sí”.

Ello muestra que el sistema de protección boliviano aún no logra consolidar mecanismos de continuidad cultural efectiva en los casos de guarda o adopción.

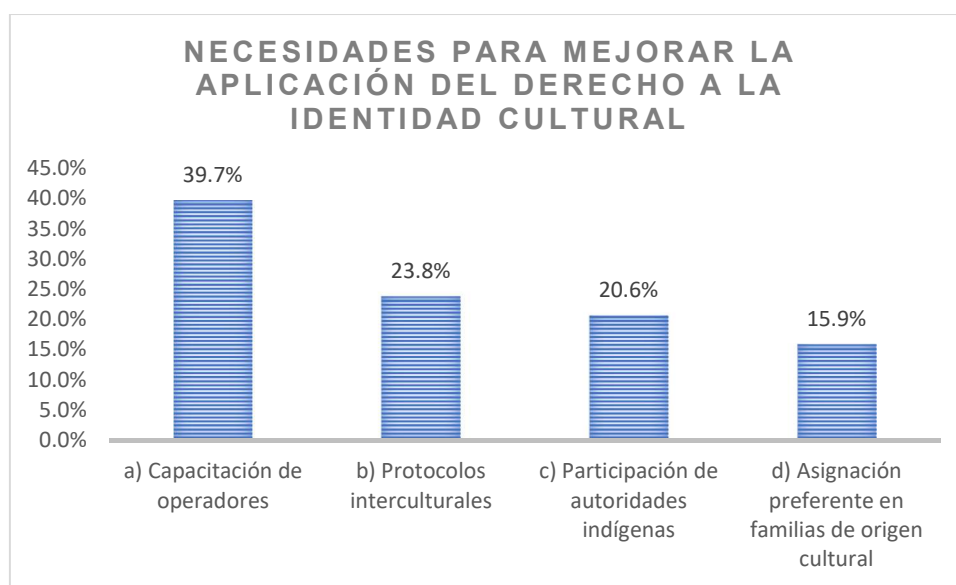
Este hallazgo coincide con la Observación General N.º 11 del Comité de los Derechos del Niño (2009), que insta a los Estados a preservar la identidad cultural de los niños indígenas durante todo el proceso de protección.

TABLA 8. Necesidades para mejorar la aplicación del derecho a la identidad cultural

Alternativa	Frecuencia	Porcentaje (%)
a) Capacitación de operadores	25	39.7
b) Protocolos interculturales	15	23.8
c) Participación de autoridades indígenas	13	20.6
d) Asignación preferente en familias de origen cultural	10	15.9
Total	63	100

Fuente: Elaboración propia (2025)

GRÁFICO 7. Representación gráfica de la séptima pregunta de la encuesta



Fuente: Elaboración propia (2025)

El 39,7 % de los encuestados señaló que la capacitación de operadores es la principal necesidad, seguida por la creación de protocolos interculturales (23,8 %).

Un 20,6 % destacó la participación de autoridades indígenas y un 15,9 % la asignación preferente en familias del mismo origen cultural.

Estas respuestas reflejan un diagnóstico claro desde el interior de las instituciones:

la falta de capacitación, coordinación y lineamientos interculturales son los principales obstáculos para la aplicación efectiva del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (2009) y del artículo 52 de la Ley 548 (2014).

3.2. Conclusiones

El proceso permitió integrar los resultados empíricos obtenidos a través de las encuestas con el análisis jurídico y normativo desarrollado en los capítulos anteriores. La triangulación de la información revela una brecha significativa entre el marco legal vigente, que reconoce plenamente el derecho a la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI), y la práctica institucional cotidiana en los procesos de guarda y adopción dentro del sistema de protección en el municipio de La Paz.

La evidencia empírica muestra tres hallazgos esenciales. La ausencia de protocolos interculturales: el 49,2 % de los operadores encuestados indicó que sus instituciones no cuentan con lineamientos específicos que orienten la incorporación del enfoque cultural en los procesos. La falta de formación continua, donde el 47,6 % de los funcionarios reconoció no haber recibido capacitación sobre interculturalidad o derechos de pueblos indígenas. La carencia de intérpretes y personal bilingüe, reportada por el 61,9 % de los encuestados, lo que obstaculiza la participación efectiva de los NNAI y sus familias en el proceso judicial.

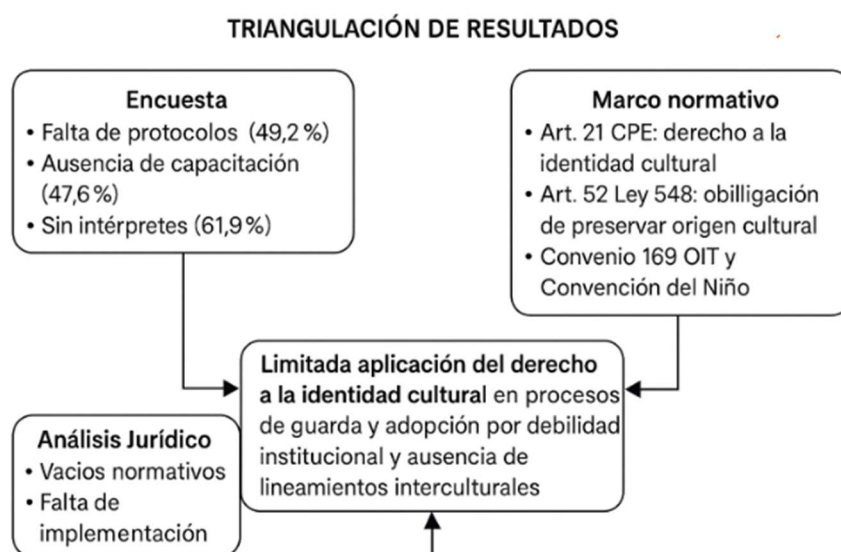
Estos tres factores confluyen en una misma problemática estructural: la débil institucionalización del principio de identidad cultural. Aunque la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley N.º 548 (2014) establecen la protección del origen cultural como un derecho fundamental, su cumplimiento depende en gran medida de la voluntad individual de los operadores judiciales y técnicos, más que de mecanismos institucionales obligatorios.

Desde una perspectiva jurídica, el marco normativo presenta coherencia conceptual, pues integra los principios de interculturalidad, interés superior del niño y no discriminación, pero carece de herramientas procedimentales para su ejecución. No

existen disposiciones reglamentarias que definan cómo evaluar la pertenencia cultural del NNA, ni criterios específicos para la asignación familiar o el seguimiento posterior a la adopción.

La comparación con los estándares internacionales, como el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el artículo 5 del Convenio 169 de la OIT (1989), confirma que Bolivia cuenta con un andamiaje jurídico sólido, pero enfrenta un vacío operativo en la traducción normativa a la práctica judicial.

Gráfico 8. Triangulación de resultados.



Fuente: Elaboración propia (2025).

Esta triangulación demuestra que la limitada aplicación del derecho a la identidad cultural no se debe a la inexistencia de normas, sino a la falta de implementación institucional y de herramientas interculturales vinculantes. Las tres dimensiones del análisis convergen en:

1. Factores institucionales: deficiencias en capacitación, recursos y coordinación interinstitucional.
2. Factores procedimentales: ausencia de protocolos que operativicen el artículo 52 de la Ley 548.

3. Factores sociales: persistencia de prejuicios y desconocimiento sobre la cosmovisión indígena.

El sistema de protección de la niñez en La Paz mantiene un enfoque predominantemente asimilacionista, donde los procesos de guarda y adopción priorizan la celeridad y el bienestar material del NNA sobre su continuidad cultural. Este patrón contradice la naturaleza plurinacional del Estado boliviano y la doctrina de la protección integral reconocida por el Derecho Internacional.

La efectividad del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción depende menos del reconocimiento normativo y más del desarrollo de instrumentos institucionales concretos, como protocolos interculturales, capacitación especializada y mecanismos de consulta con comunidades de origen. Solo la articulación de estas medidas permitirá una protección integral y culturalmente pertinente para los NNA indígenas del departamento de La Paz.

CAPÍTULO IV

PROPUESTA

4.1. Nombre de la propuesta

Guía metodológica intercultural para la incorporación del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción de niños, niñas y adolescentes indígenas en La Paz.

4.2. Fundamentación de la propuesta

La presente propuesta se fundamenta en la necesidad de articular los resultados empíricos obtenidos en el diagnóstico con los marcos normativos y teóricos que rigen el derecho a la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI) en procesos de guarda y adopción. En el Capítulo III se evidenciaron tres vacíos: (1) la ausencia de protocolos interculturales en el 49,2 % de las instituciones encuestadas, (2) la falta de capacitación en interculturalidad para el 47,6 % de los operadores, y (3) la carencia de intérpretes o personal bilingüe en el 61,9 % de los casos. Estos datos muestran una brecha significativa entre la norma y la práctica institucional.

El marco normativo boliviano reconoce el derecho a la identidad cultural en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (2009) que garantiza que “[t]odo (...) niño, niña o adolescente indígena originario campesino tiene derecho a su identidad cultural, lengua y tradiciones” (CPE, Art. 21). La Ley 548 (2014) en su artículo 52 inciso I) dispone que toda decisión de guarda o adopción debe respetar el origen cultural del NNAI. También el artículo 30 del Convenio 169 de la OIT (1989) obliga al Estado a adoptar medidas de protección cultural para los pueblos indígenas. No obstante, a pesar de esta solidez normativa, la falta de operatividad institucional revela que la norma no es suficiente por sí misma para garantizar el derecho protegido. En palabras de Ramos (2020), “el reconocimiento constitucional no se traduce automáticamente en prácticas institucionales interculturales” (p. 143).

Desde la teoría, los enfoques constructivistas de identidad (Hall, 1996) y los estudios de identidad cultural como proceso dinámico (Bhabha, 1994) revelan que la identidad

no es un estado estático sino una construcción que exige reconocimiento social y mediación comunitaria. En el contexto de NNAI en guarda o adopción, dicha construcción depende de vínculos culturales activos, lengua, comunidad de origen y pertenencia, elementos que en la investigación aparecen severamente debilitados (Cap. III). Asimismo, la teoría de los derechos humanos interculturales (Santos, 2005) enfatiza que la universalidad de los derechos debe armonizarse con la diversidad cultural real, concepto que obliga a los operadores a adoptar protocolos que trasciendan la homogeneización cultural.

La guía metodológica propuesta busca cerrar esta brecha normativa-institucional-teórica mediante tres líneas de acción: (i) institucionalización de protocolos interculturales obligatorios, (ii) formación permanente de los operadores en interculturalidad y derecho indígena, y (iii) incorporación de mecanismos operativos de continuidad cultural (intérpretes, revisión lingüística, vinculación con comunidad de origen). Estas líneas responden directamente a los hallazgos del diagnóstico — protocolo inexistente, capacitación insuficiente, ausencia de intérpretes — y se alinean con los estándares legales y teóricos mencionados.

La fundamentación de la presente propuesta radica en que solo mediante la operacionalización del derecho a la identidad cultural (mediante instrumentos, formación y recursos) se podrá garantizar que los NNAI que ingresan a procesos de guarda o adopción no pierdan su lengua, cultura y comunidad, legitimando así el mandato del Estado plurinacional e intercultural (Art. 1, CPE) y cumpliendo con el paradigma de protección integral de la niñez.

4.3. Objetivo general de la propuesta

Diseñar una Guía Metodológica Intercultural para fortalecer la aplicación efectiva del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción de niñas, niños y adolescentes indígenas (NNAI) en el municipio de La Paz, orientando a los operadores del sistema de protección, jueces de familia, personal del SEDEGES y de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, hacia prácticas institucionales coherentes con los principios de interculturalidad, pluralismo jurídico e interés

superior del niño, establecidos en la Constitución Política del Estado (2009) y en la Ley 548 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014).

4.4. Objetivos específicos de la propuesta

1. Establecer lineamientos interculturales que orienten la actuación de los operadores institucionales en las etapas de guarda y adopción, garantizando la consideración del origen cultural del NNAI en cada decisión.
2. Desarrollar mecanismos procedimentales que permitan la participación de las comunidades indígenas y de sus autoridades naturales en los procesos de valoración, seguimiento y asignación familiar, en cumplimiento del artículo 30 de la CPE y del Convenio 169 de la OIT.
3. Proponer estrategias de capacitación permanente en derechos culturales e interculturalidad para jueces, técnicos y profesionales de las instituciones del sistema de protección.

4.5. Actividades de la Propuesta

Las actividades propuestas se agrupan en cuatro ejes estratégicos, diseñados con base en los resultados del diagnóstico institucional (Capítulo III), que evidenciaron deficiencias en capacitación, ausencia de protocolos culturales, falta de intérpretes y carencia de coordinación con autoridades indígenas.

Cada eje responde a uno o más de los objetivos específicos de la propuesta.

Eje 1. Lineamientos institucionales interculturales

- Objetivo vinculado: Establecer directrices comunes para incorporar la variable cultural en la guarda y adopción.
- Actividades:
 - Elaborar un Protocolo Intercultural Departamental que defina procedimientos para identificar el origen cultural del NNAI desde su ingreso al sistema de protección

- Incorporar en los expedientes técnicos y judiciales un formulario obligatorio de registro cultural, con datos sobre comunidad, lengua, costumbres y vínculos familiares.
- Emitir una Resolución Administrativa SEDEGES-DNA conjunta, que disponga la aplicación uniforme del protocolo en los municipios del departamento de La Paz.
- Productos esperados:
 - Protocolo intercultural institucional; formulario de registro cultural; circular de aplicación departamental.

Eje 2. Participación comunitaria y coordinación con autoridades indígenas

- Objetivo vinculado: Desarrollar mecanismos de participación y consulta intercultural.
- Actividades:
 - Crear un mecanismo de consulta previa y acompañamiento comunitario en casos de NNAI, mediante coordinación entre SEDEGES, DNA y representantes de las autonomías indígenas originarias.
 - Establecer un registro de autoridades y traductores indígenas acreditados por el Ministerio de Justicia y el Tribunal Departamental de Justicia.
 - Conformar un Comité Departamental de Articulación Intercultural con representantes de pueblos indígenas, operadores judiciales y técnicos.
- Productos esperados:
 - Actas de coordinación interinstitucional: base de datos de autoridades indígenas; reglamento operativo del comité intercultural.

Eje 3. Formación y sensibilización de operadores

- Objetivo vinculado: Fortalecer las capacidades técnicas en materia de interculturalidad y derechos culturales
- Actividades:
 - Diseñar e implementar un Plan de Capacitación Permanente sobre identidad cultural, pluralismo jurídico y derechos de la niñez indígena, dirigido a jueces, defensores y personal técnico.
 - Incorporar módulos sobre justicia indígena y continuidad cultural en los programas de formación del Consejo de la Magistratura y del SEDEGES.
 - Desarrollar jornadas de sensibilización y reflexión institucional en coordinación con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.
- Productos esperados:
 - Plan de capacitación aprobado; módulos de formación certificados; registro de operadores capacitados.

Eje 4. Seguimiento, evaluación y sostenibilidad

- Objetivo vinculado: Garantizar la trazabilidad y mejora continua de la guía metodológica.
- Actividades:
 - Crear un sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción.
 - Incorporar indicadores de evaluación intercultural en los informes de seguimiento psicosocial y judicial.
 - Establecer una base de datos unificada de casos con desagregación étnico-cultural, administrada por el SEDEGES.
- Productos esperados:
 - Sistema de monitoreo institucional; indicadores interculturales aprobados; informes anuales de cumplimiento.

4.6. Metodología de Aplicación

La metodología de aplicación de la propuesta se estructura bajo un enfoque participativo e intercultural, orientado a garantizar que la Guía Metodológica Intercultural para la protección de la identidad cultural de niñas, niños y adolescentes indígenas (NNAI) se implemente de manera articulada entre las instituciones competentes: el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) y los Juzgados de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Esta metodología combina procedimientos técnicos, jurídicos y sociales, enmarcados en los principios de interculturalidad, interés superior del niño y corresponsabilidad institucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (2009) y los artículos 12 y 52 de la Ley 548 (2014).

Fase 1. Socialización y Sensibilización Institucional

- **Objetivo:** Generar compromiso institucional y comprensión del enfoque intercultural.
- **Actividades principales:**
 - Realizar talleres de socialización con operadores institucionales sobre el contenido y alcance de la guía.
 - Presentar la propuesta a las autoridades del SEDEGES, la DNA y el Órgano Judicial para su validación y compromiso formal de implementación.
 - Promover espacios de diálogo entre instituciones públicas y representantes de pueblos indígenas para recoger observaciones y asegurar legitimidad cultural.
- **Resultados esperados:**
 - Aceptación institucional y acuerdos de cooperación formal para la implementación de la guía.

Fase 2. Implementación Piloto

- Objetivo: Aplicar la guía metodológica en casos seleccionados para verificar su pertinencia operativa.
- Actividades principales:
 - Seleccionar un grupo de casos de guarda y adopción en trámite en el municipio de La Paz, priorizando aquellos con NNAI.
 - Aplicar el protocolo intercultural propuesto (registro cultural, formulario de identidad y mecanismos de consulta).
 - Acompañar el proceso con observadores técnicos y comunitarios, garantizando el cumplimiento de los principios de identidad y continuidad cultural.
 - Registrar las observaciones y ajustes necesarios para su mejora.
- Resultados esperados:
 - Validación práctica del protocolo y obtención de retroalimentación operativa.

Fase 3. Evaluación y Ajuste Técnico

- Objetivo: Analizar los resultados del piloto y perfeccionar la guía metodológica.
- Actividades principales:
 - Sistematizar la información obtenida de la fase piloto (evaluaciones técnicas, testimonios, informes institucionales).
 - Identificar vacíos o dificultades en la aplicación de los procedimientos.
 - Realizar reuniones de retroalimentación entre operadores judiciales, técnicos y representantes indígenas.
 - Incorporar ajustes al contenido de la guía (formato de formularios, tiempos de aplicación, protocolos de consulta).
- Resultados esperados:
 - Versión revisada y validada de la guía metodológica, con pertinencia cultural y aplicabilidad técnica.

Fase 4. Institucionalización y Monitoreo

- Objetivo: Asegurar la sostenibilidad y permanencia del modelo propuesto dentro del sistema de protección.
- Actividades principales:
 - Proponer la aprobación formal del protocolo intercultural mediante resolución administrativa del SEDEGES y circular del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
 - Establecer un comité técnico de seguimiento intercultural integrado por representantes de las tres instituciones principales.
 - Incorporar indicadores interculturales de cumplimiento en los informes anuales de gestión de las instituciones.
 - Promover la inclusión del enfoque de identidad cultural en los programas de capacitación del Ministerio de Justicia y del Consejo de la Magistratura.
- Resultados esperados:
 - Institucionalización del enfoque intercultural en el sistema de protección de la niñez y adolescencia; fortalecimiento de la coordinación entre niveles estatal, judicial y comunitario.

La aplicación de la guía se sustenta en tres principios operativos:

1. Interculturalidad activa: Implica la interacción equitativa entre sistemas jurídicos y culturales distintos, reconociendo la validez del derecho indígena y su cosmovisión en los procesos de protección infantil.
2. Participación comunitaria: Los pueblos indígenas, a través de sus autoridades, participan en la definición y seguimiento de los casos de NNAI.
3. Gestión basada en derechos: Cada fase del proceso debe garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a la identidad cultural, la no discriminación y el interés superior del niño.

4.7. Recursos

La implementación de la Guía Metodológica Intercultural para la protección de la identidad cultural de niñas, niños y adolescentes indígenas (NNAI) requiere la movilización de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros. Estos recursos garantizan la sostenibilidad operativa y la eficacia de las fases propuestas (socialización, implementación piloto, evaluación e institucionalización).

4.7.1. Recursos Humanos

Los recursos humanos comprenden al personal técnico, jurídico y administrativo involucrado en la aplicación del modelo, tanto en el nivel departamental como municipal. Se prioriza la participación de operadores con experiencia en protección de la niñez y derechos humanos, además de intérpretes en lenguas originarias.

TABLA 9. Presupuesto estimado de recursos humanos del proyecto

Cargo o función	Cantidad	Honorario mensual (Bs)	Duración (meses)	Total estimado (Bs)
Coordinador/a general del proyecto	1	9.000	6	54.000
Asesor jurídico especializado en niñez e interculturalidad	1	8.000	6	48.000
Psicólogo/a institucional (acompañamiento psicosocial)	1	7.000	6	42.000
Trabajador/a social (seguimiento de casos)	1	6.000	6	36.000
Intérprete bilingüe (aymara/quechua-castellano)	2	3.500	6	42.000
Técnico/a en monitoreo y evaluación	1	5.500	6	33.000
Personal de apoyo administrativo	1	3.000	6	18.000
Total estimado de recursos humanos	—	—	—	273.000 Bs

Fuente: Elaboración propia (2025).

4.7.2. Recursos Materiales y Logísticos

Incluyen los bienes y servicios necesarios para la ejecución operativa de talleres, reuniones, impresión de materiales y transporte institucional durante el desarrollo del proyecto.

TABLA 10. Presupuesto estimado de recursos materiales y logísticos

Concepto	Cantidad estimada	Costo unitario (Bs)	Total estimado (Bs)
Impresión de Guía Metodológica (100 ejemplares)	100 unidades	40	4.000
Material de oficina (papelería, carpetas, bolígrafos)	Lote mensual	800	4.800
Alquiler de salones para talleres	3 sesiones	1.000	3.000
Refrigerio para participantes (talleres y reuniones)	150 personas	30	4.500
Transporte local (seguimiento y visitas)	6 meses	800	4.800
Equipos informáticos (uso compartido)	2 computadoras portátiles	6.500	13.000
Total estimado de recursos materiales y logísticos	—	—	34.100 Bs

Fuente: Elaboración propia (2025).

4.7.3. Recursos Financieros

El financiamiento requerido se calcula en base al costo total de los recursos humanos y materiales, proyectando una duración de seis meses para la ejecución integral del proyecto piloto y su evaluación

TABLA 11. Distribución porcentual del presupuesto total del proyecto

Categoría de gasto	Monto estimado (Bs)	Porcentaje (%)
Recursos humanos	273.000	89,0
Materiales y logística	34.100	11,0
Total general del proyecto	307.100 Bs	100 %

Fuente: Elaboración propia (2025).

4.7.4. Recursos Institucionales y Cooperación Técnica

Se prevé la participación activa de instituciones públicas y organismos de cooperación que aporten asistencia técnica y metodológica:

- Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional: apoyo técnico y validación jurídica.
- SEDEGES-La Paz: ejecución operativa y asignación de personal especializado.
- Defensorías de la Niñez y Adolescencia: aplicación directa de la guía en casos de protección.
- Órgano Judicial (Juzgados de Familia): observancia de los criterios culturales en las resoluciones.
- Organismos internacionales (UNICEF, OIT, ONU Mujeres): cooperación técnica y financiamiento parcial en formación y evaluación intercultural. disponibles y el fortalecimiento institucional mediante cooperación técnica. El presupuesto total de 307.100 Bs es razonable y alcanzable dentro de los programas de gestión social e infancia del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.

CAPÍTULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Los resultados de la investigación permiten afirmar que el derecho a la identidad cultural de los niños, niñas y adolescentes indígenas (NNAI) en el municipio de La Paz enfrenta limitaciones estructurales, institucionales y normativas que impiden su aplicación plena en los procesos de guarda y adopción. El estudio confirmó la hipótesis planteada: la falta de protocolos interculturales, capacitación especializada y coordinación efectiva entre las instituciones del sistema de protección influyen de manera determinante en la débil materialización de este derecho.

Se concluye que existe una brecha entre el marco normativo y su aplicación práctica. Aunque la Constitución Política del Estado (2009) y la Ley N.º 548 del Código Niña, Niño y Adolescente (2014) reconocen expresamente el derecho a la identidad cultural (arts. 21 y 52), los operadores institucionales carecen de herramientas procedimentales y metodológicas que orienten su cumplimiento. Solo el 34,9 % de los encuestados indicó la existencia de protocolos que integren la variable cultural, y el 49,2 % reconoció que su institución no cuenta con tales lineamientos, lo que demuestra una falta de armonización entre la norma y su ejecución.

Los resultados reflejan una debilidad significativa en la formación técnica e intercultural de los operadores. El 47,6 % afirmó no haber recibido capacitación sobre derechos de pueblos indígenas o interculturalidad, lo que limita la comprensión del principio de diversidad cultural consagrado en el artículo 98 de la Constitución. Esta carencia repercute directamente en la calidad de las decisiones institucionales y en el tratamiento de los NNAI dentro del sistema de protección.

Se evidenció que los factores institucionales y sociales actúan como barreras complementarias. Entre ellos destacan la sobrecarga laboral de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), la falta de intérpretes o personal bilingüe (61,9 % de los casos), la ausencia de mecanismos de coordinación con autoridades indígenas, y la

persistencia de estereotipos culturales que reproducen prácticas asimilacionistas. Estos elementos confirman la existencia de un sesgo estructural que debilita el enfoque intercultural previsto en los instrumentos internacionales ratificados por Bolivia, como el Convenio 169 de la OIT (1989) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

La investigación demostró que existe conciencia jurídica sobre la importancia del respeto a la identidad cultural, pues el 77,8 % de los encuestados estuvo “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” con su relevancia en las decisiones de guarda y adopción. Sin embargo, esta conciencia no se traduce en una práctica sistemática, ya que el 50,8 % reconoció que la continuidad cultural del NNA se garantiza solo parcialmente. Ello confirma la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento y supervisión.

La elaboración de la Propuesta de Guía Intercultural para Procesos de Guarda y Adopción representa un aporte innovador orientado a transformar las prácticas institucionales, ofreciendo criterios técnicos y jurídicos aplicables a los casos que involucren a NNA indígenas. Esta propuesta busca llenar el vacío operativo identificado, alineando la gestión institucional con los mandatos constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

5.2. Recomendaciones

- Elaboración y adopción de protocolos interculturales obligatorios: Se recomienda al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y a los gobiernos departamentales desarrollar un protocolo nacional de actuación intercultural en materia de guarda y adopción, que contemple lineamientos para la valoración del origen cultural, la continuidad lingüística y la participación de autoridades comunitarias.
- Fortalecimiento de la capacitación permanente de los operadores: Se sugiere implementar programas de formación continua para jueces, defensores y personal del SEDEGES, centrados en derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico e interculturalidad aplicada a la niñez, conforme al artículo 52 de la Ley 548 y al artículo 98 de la Constitución Política del Estado.

- Creación de un registro nacional de NNA indígenas en el sistema de protección: Se recomienda al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y al INE establecer un sistema de información que registre el origen étnico-cultural de los NNA sujetos a medidas de guarda o adopción, con el fin de garantizar políticas públicas basadas en datos desagregados y verificables.
- Incorporación de intérpretes y personal bilingüe en las instituciones: Es necesario que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y los Juzgados de Familia cuenten con intérpretes certificados en las principales lenguas originarias, conforme al artículo 5 de la Constitución, para asegurar un acceso equitativo a la justicia y la comunicación efectiva de los NNA indígenas.
- Validación y aplicación piloto de la Guía Intercultural: Se recomienda aplicar la guía propuesta en una fase piloto en el municipio de La Paz, con seguimiento técnico del SEDEGES y las DNA, para evaluar su efectividad y generar ajustes antes de su implementación nacional. Esto permitirá institucionalizar una práctica respetuosa de la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción.

Bibliografía

- Adoption Option. (2025, enero 22). Cultural insights: Tikanga Māori in NZ adoption law [traducción propia]. <https://www.adoptionoption.org.nz/cultural-insights-tikanga-maori-in-nz-adoption-law/>
- Alfonso Peña Jumpa, A. (2023). Community-based justice or Indigenous justice governed by Convention No. 169 of the ILO. *Oñati Socio-Legal Series*, 13(2), 608–625.
- Asamblea Legislativa Plurinacional. (2009). Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. Promulgada el 7 de febrero de 2009. La Paz: Gaceta Oficial. https://www.planificacion.gob.bo/uploads/marco-legal/nueva_constitucion_politica_del_estado.pdf
- Asamblea Legislativa Plurinacional. (2014). Ley N.º 548, Código Niña, Niño y Adolescente. 17 de julio de 2014. La Paz: Gaceta Oficial. https://www.coordinadoradelamujer.org.bo/observatorio/archivos/marco/I548_389.pdf
- Barié, C. G. (2024). Intercultural state-building and the rights of nature in Bolivia [traducción propia]. Vrije Universiteit Amsterdam. <https://research.vu.nl/en/publications/the-plurinational-challenge-intercultural-state-building-and-the->
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Polity Press.
- Brito Alves, F. de, & Clavilho Courinho, A. do V. (2019). A hermenêutica diatópica como mecanismo de diálogo entre nações multiculturais. *Revista DIREITO UFMS*, 5(1), 77–96.
- CEJIL. (2005). Yakye Axa Community | Case summary. CEJIL. <https://cejil.org/en/case/yakye-axa-community/>
- Comité DESC (ONU). (2009). Observación General N° 21: Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (art. 15.1(a)) E/C.12/GC/21.
- Comité de Derechos del Niño. (2003). Observación General N.º 5 – Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas.

- Comité de los Derechos del Niño (CDN). (2001). Observación General N.º 1: Propósitos de la educación (art. 29, párr. 1). Recuperado de Refworld.
- Comité de los Derechos del Niño (CDN). (2009). Observación General N.º 11: Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. Recuperado de Refworld y Biblioteca Digital de la ONU.
- Comité de los Derechos del Niño (CDN). (2013). Observación General N.º 14: El derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (art. 3, párr. 1). Recuperado de Refworld.
- Conyers-Tucker, H. (2025). The Lost Child: A Critique on Transracial Adoption Rhetoric. *Seattle University Law Review*.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005, 17 de junio). Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 125. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2007, 28 de noviembre). Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 172. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Castner, J. (2022). Racial identity and transcultural adoption [traducción propia]. *PMC*, 12(4), 1–12. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9885821/>
- Cultural Survival. (2009, julio). Making the Most of ILO Convention 169: Cultural Survival Quarterly.
- Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. (2019). Límites al ejercicio del derecho a vivir en familia para niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento: Visitas y reintegración familiar. <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-defensorial-limites-al-ejercicio-del-derecho-a-vivir-en-familia-de-ninyas-ninyos-y-adolescentes-en-centros-de-acogimiento.pdf>

- Defensoría del Pueblo de Bolivia. (2023, mayo 15). Presenta informe defensorial sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento. <https://www.defensoria.gob.bo/noticias/defensoria-del-pueblo-presenta-informe-defensorial-sobre-la-situacion-de-ninyas%2C-ninyos-y-adolescentes-en-centros-de-acogimiento>
- Durand Alcántara, C. H., & Samanó Rentería, M. Á. (Eds.). (2017). *Sistemas legales y pluralismo jurídico en Bolivia*. Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Erbol. (2024, mayo XX). Datos del INE: Ciudad de La Paz redujo población y El Alto subió. Erbol Noticias. <https://erbol.com.bo/nacional/datos-del-ine-ciudad-de-la-paz-redujo-poblaci%C3%B3n-y-el-alto-subi%C3%B3-pero-no-se-acerca-al-mill%C3%B3n>
- Ferri, M. (2011). The Meaning of “Culture” in Article 15(1)(a) of the ICESCR: Positive Aspects of CESCR’s General Comment No. 21 for the Safeguarding of Minority Cultures. Working paper. Recuperado de ResearchGate.
- Ferri, M. (2018). The recognition of the right to cultural identity under (and beyond) international human rights law. *Reinvention Journal*, 11(1).
- Ferri, M. (2018). The recognition of the right to cultural identity under (and beyond) international human rights law [traducción propia]. *Reinvention Journal*, 11(1), 1–12.
- Ford, C., & Kelly, M. (2010). A new conceptualization of ethnicity for social science: The concept of “ethnic” identity. *Human Studies*, 33, 15–38.
- Ford, C., & Kelly, M. (2010). A new conceptualization of ethnicity for social science: The concept of “ethnic” identity [traducción propia]. *Human Studies*, 33, 15–38.
- Francis, A. M. (2022). *Evidence Regarding the Indian Child Welfare Act*. University of North Carolina.
- Guardiana. (2021, septiembre 22). En Bolivia 5 678 niños buscan un hogar; conoce los pasos. <https://guardiana.com.bo/preparate/en-bolivia-5-678-ninos-buscan-un-hogar-conoce-que-debes-hacer-para-la-adopcion/>

- Hall, S. (1990/1994). Cultural identity and diaspora. In P. Williams & L. Chrisman (Eds.), *Colonial discourse and post-colonial theory: A reader* (pp. 222–237). Harvester Wheatsheaf.
- HCCH (Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado). (1993). Convención relativa a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional (29 de mayo de 1993).
- HCCH. (2025). Status table — Convenio de 1993 (Adopción Internacional). Bolivia: R 12-III-2002; EIF 1-VII-2002.
- Hnit, P. (2025). Identity and narratives in social interaction [traducción propia]. *Social Structures Review*, 12(2), 1–10.
- Hurtado, L. (2019). Interculturality in a context of transformation: notes from Bolivia. *Rizoma*, 25, 1–15. <https://www.rizoma-freireano.org/articles-2525/interculturality-in-a-context-25>
- INE. (s. f.). Bolivia: Número de reconocimientos y adopciones por año de registro, según departamento de registro y sexo, 2010–2022. <https://www.ine.gob.bo/index.php/registros-administrativos-sociales/>
- Instituto Nacional de Estadística. (2012). Censo de Población y Vivienda 2012: Características de la población [PDF]. Estado Plurinacional de Bolivia. https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Caracteristicas_de_Poblacion_2012.pdf
- Instituto Nacional de Estadística. (2015). Según datos del Censo 2012: 67,3 % de la población del país habita en áreas urbanas y 32,7 % en áreas rurales [PDF]. Estado Plurinacional de Bolivia. https://censosbolivia.ine.gob.bo/wp-content/uploads/2022/12/N-4-Area-urbanas-y-rurales_1.pdf
- Instituto Nacional de Información Legislativa. (s. f.). Artículo 52. Integración a familia sustituta en Ley 548. <https://bolivia.infoleyes.com/articulo/77433>
- King, H. (2024, septiembre 12). Reforming First Nation Child and Family Services: A critical review of the final agreement. Yellowhead Institute.

<https://yellowheadinstitute.org/2024/09/12/reforming-first-nation-child-and-family-services-a-critical-review-of-the-final-agreement/>

Kymlicka, W. (2002). *Multiculturalism and Minority Rights: West and East*. European Centre for Minority Issues (ECMI).

Liebel, M. (2014). Protecting the rights of working children instead of banning child labour: Bolivia tries a new legislative approach [traducción propia]. Institut für Internationale Studien zu Kindheit und Jugend.

Maillard, K. N. (2003). Parental Ratification: Legal Manifestations of Cultural Identity [traducción propia]. *American Indian Law Review*.

Merino, R. (2018). Reimagining the nation-state: Indigenous peoples and the making of plurinationalism in Latin America. *Leiden Journal of International Law*, 31(4), 773–792. <https://doi.org/10.1017/S0922156518000389>

Minsky, C. (2021). Recent changes to Indigenous child welfare in Canada. *Loyola University Chicago Law Journal*.

Modello, M. (2011). The Right to Take Part in Cultural Life. *Anuario Español de Derecho Internacional*, 27, 215–242.

Mohyeddin, Z. (2024). Cultural identity in a globalized world: Challenges and transformations. *Social Works Review*, 2(1), 1–10.

Mohyeddin, Z. (2024). Cultural identity in a globalized world: Challenges and transformations [traducción propia]. *Social Works Review*, 2(1), 1–10.

National Indian Child Welfare Association. (s. f.). What is ICWA? [traducción propia]. <https://www.nicwa.org/what-is-icwa/>

NICWA – National Indian Child Welfare Association. (s. f.). What is ICWA? [traducción propia].

Plurinational State of Bolivia. (2009). *Constitución Política del Estado (reforma)*. Gaceta Oficial.

- Plurinational State of Bolivia. (2014). Ley N.º 548 – Código Niña, Niño y Adolescente. Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.
- Quijano, A. (2000). Coloniality of power, eurocentrism, and Latin America. *Nepantla: Views from South*, 1(3), 533–580.
- Quispe, D. M. (2022). Interculturalidad, justicia indígena y protección de la niñez en Bolivia. *Revista de Derecho Constitucional Plurinacional y Autonomías*, 4(1), 129–151.
- Reweti, A. (2023). Understanding how whānau-centred initiatives can improve outcomes for tamariki Māori. *Frontiers in Psychology*.
- RELAF. (2021). La adopción dentro del sistema de protección integral de la niñez en América del Sur. Bogotá: RELAF.
- Relaf/UNICEF, et al. (2013). *Moving Forward: Implementing the Guidelines for the Alternative Care of Children* [traducción propia].
- Rivera Cusicanqui, S. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón Ediciones.
- Rivera Cusicanqui, S. (2018). *Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis*. Tinta Limón.
- Research Starters. (s. f.). Social constructionism. EBSCO Research Starters.
- Research Starters. (s. f.). Social constructionism [traducción propia]. EBSCO Research Starters.
- Shaver, L., & Sganga, C. (2009). *The Right to Take Part in Cultural Life*. Yale Law School.
- Semillas. (2025, septiembre 23). La Consulta Previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas y grupos étnicos de Colombia [traducción propia]. <https://www.semillas.org.co/es/la-consulta-previa-un-derecho-fundamental-de-los-pueblos-ind%C3%ADgenas-y-grupos-tnicos-de-colombia>
- Strand, P. S., et al. (2019). Culture and child attachment patterns: A behavioral systems approach. *Frontiers in Psychology*, 10, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00849>

- Teara. (s. f.). Story: Whāngai – customary fostering and adoption [traducción propia]. <https://teara.govt.nz/en/whangai-customary-fostering-and-adoption>
- Thornberry, P. (2002). *International Law and the Rights of Minorities*. Manchester University Press.
- Tobin, J. (Ed.). (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary* (pp. 281–306, art. 8). Oxford University Press.
- Tylor, E. B. (1871/1920). *Primitive culture* (H. Spencer-Oatey, Ed.). University of Warwick.
- Tylor, E. B. (1871/1920). *Primitive culture* (H. Spencer-Oatey, Ed.) [traducción propia]. University of Warwick.
- UDAPE. (2022). Bolivia: número de adopciones con sentencia por tipo de adopción (2012–2021). <https://www.udape.gob.bo/wp-content/uploads/Colecciones/Dossier/dossierweb2022/htms/CAP07/c070724.htm>
- United Nations. (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*. Naciones Unidas.
- UNICEF & Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. (2021). *Estudio sobre el estado de situación de niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional*.
- Webb, C. (2020). Ethnicity, poverty, and the social gradient in child welfare interventions. *Child & Family Social Work*. <https://doi.org/10.1111/cfs.12768>
- Xanthaki, A. (2007). *Indigenous Rights and United Nations Standards: Self-Determination, Culture and Land*. Cambridge University Press.
- Yap, W. J., et al. (2019). Cultural attachment: From behavior to computational models. *Frontiers in Psychology*, 10, 1–13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00641>

ANEXOS:

Anexo 1.

Encuesta: Derecho a la identidad cultural en procesos de guarda y adopción

1. ¿Su institución cuenta con protocolos o lineamientos que incorporen la variable cultural en los procesos de guarda y adopción?
☐ Sí ☐ No ☐ No sabe

2. ¿Con qué frecuencia se considera el origen cultural del niño, niña o adolescente al elaborar los informes psicosociales?
 1 = Nunca 2 = Rara vez 3 = A veces 4 = Frecuentemente 5 = Siempre

3. ¿Recibe capacitación sobre interculturalidad o derechos de los pueblos indígenas aplicada al trabajo con niños, niñas y adolescentes?
☐ Sí ☐ No ☐ Ocasionalmente

4. ¿Existen intérpretes o personal que hablen lenguas originarias cuando el niño, niña o adolescente pertenece a una comunidad indígena?
☐ Sí ☐ No ☐ A veces

5. En su criterio, el respeto a la identidad cultural del niño, niña o adolescente es un criterio esencial en las decisiones de guarda o adopción.
 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo

6. ¿Durante el proceso se garantiza la continuidad cultural del niño, niña o adolescente (lengua, costumbres, vínculos comunitarios)?
☐ Sí ☐ Parcialmente ☐ No

7. ¿Qué considera más necesario para mejorar la aplicación del derecho a la identidad cultural en los procesos de guarda y adopción?
- ☐ a) Capacitación de operadores
 - ☐ b) Protocolos interculturales
 - ☐ c) Participación de autoridades indígenas
 - ☐ d) Asignación preferente en familias de origen cultural